

TEMA 51



DISCAPACIDAD: REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2.013, DE 29 DE NOVIEMBRE, TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU INCLUSIÓN SOCIAL.

TÍTULO PRELIMINAR. TÍTULO I Y TÍTULO II.

DISCAPACIDADES FÍSICAS, PSÍQUICAS Y SENSORIALES: ASPECTOS FÍSICOS, PSÍQUICOS, SOCIALES Y LEGALES.

INTERVENCIÓN SOCIAL CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ÍNDICE

0.- Introducción.	
1.- Concepto de discapacidad. Evolución del concepto.	
1.1.- Evolución del concepto. 1.2.- Concepto de discapacidad.	
2.- Marco jurídico de la atención a las personas con discapacidad.	
2.1.- Ámbito internacional. 2.2.- Ámbito nacional.	
3.- Real Decreto Legislativo 1/2.013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.	
3.1.- Título Preliminar. Disposiciones generales. 3.2.- Título I. Derechos y obligaciones. 3.3.- Título II. Igualdad de oportunidades y no discriminación.	
4.- Ley 8/2.021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.	
4.1.- Modificación integral del ordenamiento jurídico. 4.2.- Supresión de las antiguas instituciones de protección de las personas con discapacidad. 4.3.- El nuevo sistema de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica. 4.4.- Máxima prioridad a las medidas voluntarias. 4.5.- Jurisdicción voluntaria: jurisdicción preferente. 4.6.- Entrada en vigor y régimen transitorio.	
5.- Real Decreto 888/2.022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.	
5.1.- Procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. 5.2.- Disposiciones. 5.3.- Anexo I. Normas generales.	
6.- II Plan "Madrid Incluye". Discapacidad en la Ciudad de Madrid, 2.018-2.019.	
6.1.- Datos sobre la discapacidad en la Ciudad de Madrid. 6.2.- Objetivo general. 6.3.- Estructura del II Plan "Madrid Incluye".	
7.- Actuaciones del Ayuntamiento de Madrid con personas con discapacidad.	
7.1.- Programas de apoyo y atención a personas con discapacidad y familiares promovidos por el Ayuntamiento de Madrid. 7.2.- Centros municipales de atención a personas con discapacidad intelectual. 7.3.- Oficina de la Vida Independiente para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.	

7.4.- Consejo Municipal de la Discapacidad. 7.5.- Oficina de Accesibilidad. 7.6.- Ayudas y trámites del Ayuntamiento.	
8.- Discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales.	
8.1.- Tipología tradicional. 8.2.- Clasificación según la CIMM.	
9.- Intervención social con personas con discapacidad.	
9.1.- Discapacidad y vulnerabilidad. 9.2.- Coordinación y actuación interdisciplinar en la intervención con personas con discapacidad.	
Anexo: Glosario de conceptos utilizado en el II Plan "Madrid Incluye".	

O.- INTRODUCCIÓN.

En nuestro país, la posición social de las personas con discapacidad ha cambiado enormemente en los últimos años. De una situación de relegación se ha pasado a otra en la que la igualdad de derechos es un objetivo compartido por todos: las propias personas con discapacidad, las asociaciones, el Gobierno y la sociedad en general. En la actualidad ya está asumido que la igualdad ante la ley también significa que ninguna discapacidad pueda ser causa de discriminación.

Ya se han convertido en corrientes los conceptos de "no discriminación", "accesibilidad universal", "diseño para todos", "discapacidad y derechos humanos", y otros más. La naturalidad que se observa en el uso de estos términos y conceptos es reflejo de una realidad en la que la discapacidad se hace visible y reconocida con normalidad por toda la sociedad. Estos conceptos forman ya parte de una idea global que impregna nuestras sociedades, que supone la introducción de una visión comprehensiva del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

Hay que tener presente que las situaciones de pobreza, menor nivel educativo, falta de empleo o vulnerabilidad social afectan en mayor proporción a estas personas. También existen diferencias considerables entre mujeres y hombres con discapacidad, ya que aquellas tienen niveles más bajos de formación, menores tasas de actividad y empleo. Evitar las situaciones de desigualdad hace necesaria la aplicación de acciones concretas para eliminar estos desequilibrios sociales.

Ante las diversas circunstancias que limitan el ejercicio de sus derechos a una parte de la población, en distintas **recomendaciones y resoluciones de organismos internacionales** se ha recogido la necesidad de promover la elaboración de estrategias nacionales que mejoren el bienestar de las personas con discapacidad. El contenido y objetivos de tales documentos se insertan en el marco imprescindible de la **Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (ONU 2006)**, que pretende ser un instrumento para que participen plena y activamente en la sociedad y obliga a los países que la han adoptado a la introducción de políticas y medidas que favorezcan la igualdad de derechos en todos los ámbitos de la vida social.

El conjunto de necesidades constatadas se ha concretado, por un lado, en el **Informe Mundial sobre la Discapacidad** (OMS, 2011), donde se recomienda que las estrategias adoptadas estén dotadas de un amplio perfil integrador de ámbitos y personas y que contemplen la necesidad de incluir a las personas con discapacidad en todos los programas y medidas de erradicación de la pobreza, mejora de la educación y de la inclusión.

Por otro lado, en el ámbito europeo, la **Estrategia Europea sobre Discapacidad 2.021-2.030** diseña un marco de acción para abordar las distintas situaciones de las personas con discapacidad. El objetivo de esta Estrategia es avanzar hacia una situación en la que, con independencia de su sexo, origen racial o étnico, religión o creencias, edad u orientación sexual, todas las personas con discapacidad en Europa puedan hacer valer sus derechos humanos, disfruten de igualdad de oportunidades y de participación en la sociedad y la economía, puedan decidir dónde, cómo y con quién viven, puedan circular libremente en la Unión, independientemente de sus necesidades de ayuda y no sufran discriminación

En el ámbito nacional, tenemos que destacar la **Estrategia Española sobre Discapacidad, 2.022-2.030.** Esta Estrategia, como nos marca la Agenda 2030, se concibe desde un **enfoque interseccional** y con **perspectiva de género**, para saldar una deuda con las mujeres y niñas con discapacidad porque están en situación de desigualdad por muchas realidades y opresiones históricas. Asimismo, dará respuesta a otros desafíos transversales como la emergencia climática y el reto demográfico, ya que son cuestiones que nos competen a todas y a todos. Del mismo modo, la Estrategia está con la España de los pueblos, de las aldeas y del campo donde también residen personas con discapacidad, a las que hay que escuchar y acompañar.

1.- CONCEPTO DE DISCAPACIDAD. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO.

1.1.- EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE DISCAPACIDAD.

La discapacidad es una cuestión que afecta a los individuos, a la familia y a la sociedad en conjunto y por tanto tiene una importante trascendencia política. Su **concepto** es difícil de definir en investigación y el término no ha sido utilizado consistentemente. La discapacidad ha sido definida y medida para propósitos muy diferentes en programas de asistencia. Los términos utilizados a veces son intercambiables entre ellos complicando aún más el concepto de discapacidad. La competencia profesional sobre la discapacidad también se ha movido desde posiciones estrictamente médicas y de rehabilitación, hasta otras sociales, educativas, laborales, de salud pública o incluso morales. Algunos autores señalan la necesidad de adoptar marcos conceptuales similares y un lenguaje común internacional, pues definiciones y marcos diferentes para el mismo concepto de discapacidad han conducido a confusión entre científicos. La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) ha modificado términos y conceptos entre sus clasificaciones internacionales de discapacidad, la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) de 1980, y la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) de 2001.

El concepto de discapacidad ha sufrido grandes cambios a lo largo de la historia. Durante los últimos años, hemos visto como **se ha ido abandonando una perspectiva paternalista y asistencial de la discapacidad**, que miraba a la persona como un ser "dependiente y necesitado", hacia un nuevo enfoque, que contempla a la persona con discapacidad como un **individuo con habilidades, recursos y potencialidades.**

Esta evolución se ha visto acompañada de avances paralelos tanto en el **tratamiento médico** como en la **inserción social** de este colectivo. Las personas con discapacidad han pasado de ser rechazadas y perseguidas, hasta el reconocimiento de la importancia y de la necesidad de su inserción social como medio integrador y rehabilitador para el individuo y enriquecedor para la sociedad. Fue a principios del S. XV cuando se crearon los primeros psiquiátricos, cuya finalidad era la de rehabilitar las personas con discapacidad psíquica desde una perspectiva puramente médica. Sin embargo, ello llevó a un internamiento masivo y cronificado de estas personas. Otras tipologías de discapacidad, como la física o la sensorial, se consideraban como punición de Dios, como una vergüenza, y por tanto ni se trataban ni se deseaba su inserción social. Simplemente se escondían. A principios del S. XX, la evolución del tratamiento médico a un enfoque más asistencial, generó la **estigmatización de las personas con discapacidad** que aún persiste en nuestra sociedad.

Ante este panorama de desconocimiento, prejuicio y miedo a la diferencia, no es hasta mitad del S. XX cuando se reconoce que el **contexto social** es uno de los factores determinantes en el nivel de las limitaciones que la persona presenta, pudiendo potenciarlas o mitigarlas.

1.2.- CONCEPTO DE DISCAPACIDAD.

En el año 1.990 se publicó un Documento denominado **"Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías" (CIDDM)**, en el que describía la deficiencia, la discapacidad y la minusvalía en los siguientes términos:

- **Deficiencia:** Toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Representa la exteriorización de un estado patológico y, en principio, refleja alteraciones a nivel del órgano.

- **Discapacidad:** Toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad para realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Las discapacidades pueden surgir como consecuencia directa de la deficiencia o como una respuesta del propio individuo, sobre todo psicológica, a deficiencias físicas, sensoriales o de otro tipo. Representa la objetivación de una deficiencia.
- **Minusvalía:** Es una situación de desventaja con respecto al entorno para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso (en función de la edad, sexo y factores sociales y culturales). Representa la socialización de una deficiencia o discapacidad, y en cuanto tal, refleja las consecuencias sociales, culturales, económicas y ambientales que para el individuo se derivan de la presencia de la deficiencia y discapacidad.

En el año 2.001, la **Organización Mundial de la Salud**, con el objetivo de ofrecer una mayor unificación del concepto de discapacidad, establece una 2ª Clasificación Internacional, la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Salud **(CIF**, OMS, 2.001), en la que ofrece la siguiente definición: **la discapacidad es un término genérico que incluye déficit, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una condición de salud) y sus factores contextuales (factores ambientales y personales).**

- Las funciones y estructuras corporales –constituidas por las funciones fisiológicas y las partes anatómicas del cuerpo- pueden dar lugar a **deficiencias**, que pueden limitar la actividad de la persona.
  - **Deficiencias:** pérdidas o desviaciones en las funciones o estructuras corporales.
  - **Actividad:** realización de una tarea por parte de una persona.
  - **Participación;** acto de involucrarse en una situación vital (personal o social).
- Estas circunstancias pueden producir **restricciones en la participación** de las personas, condicionada por **factores contextuales** añadidos, que dificultan estas actividades.
  - Los factores contextuales se dividen a su vez, en:

  . Factores ambientales: constituyen el ambiente físico, social y actitudinal en que las personas desarrollan su vida.

  . Factores personales: constituyen el trasfondo particular de vida de una persona: género, grupo étnico, estilo de vida, estilo de afrontamiento, educación, profesión …

Al hablar de los factores contextuales podemos diferenciar también entre:

. Factores facilitadores: son todos aquellos que cuando están presentes o ausentes mejoran el funcionamiento y reducen la discapacidad: disponibilidad de tecnología asistencial adecuada, existencia de servicios de apoyo, etc.

. Barreras/obstáculos: factores del entorno que limitan el funcionamiento y generan discapacidad: ambiente físico inaccesible, espacios no utilizables …

Es una definición que plantea un **modelo multidimensional** de la discapacidad. Se pretende vincular la evaluación con la intervención, la detección de necesidades individuales con la provisión de los apoyos apropiados, y hacerlo teniendo en cuenta tanto los aspectos personales como ambientales que pueden variar con el tiempo. La configuración de los servicios está en función de la prestación de apoyos personalizados a lo largo del ciclo vital de la persona.

Esta definición aporta un gran cambio al concepto de discapacidad: se pasa de una concepción estática, en la que sólo se tenía en cuenta la condición de salud de la persona, a una **concepción dinámica**, en la que también los factores ambientales y personales jugarán un rol esencial.

De esta forma, la discapacidad no es sólo una condición de salud propia de la persona, sino **el resultado de la interacción entre las limitaciones humanas y el medio en el que nos desenvolvemos**. Se reconoce el **contexto social como factor determinante en la discapacidad de una persona**.

En la actualidad no es posible referirse a la discapacidad sin mencionar el concepto de **dependencia.** Podemos definir la dependencia como un "estado en el que se encuentran las personas que, por razones ligadas a la falta o pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de una asistencia y/o ayudas importantes a fin de realizar las actividades corrientes de la vida diaria".

2.- MARCO JURÍDICO DE LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

2.1.- ÁMBITO INTERNACIONAL.

En 1.992, el Consejo de Europa, en su **Resolución R(92)6 sobre la elaboración de una política coherente para las personas con discapacidad**, expresa una serie de principios y áreas de atención: prevención y educación sanitaria, identificación y diagnóstico, tratamiento y ayuda terapéutica, educación, formación profesional, empleo, integración social y entorno cotidiano, formación de las personas implicadas en el proceso de readaptación y en la integración social de las personas con discapacidades, información, estadística e investigación.

Las políticas sobre discapacidad se han ido adaptando progresivamente a esta concepción y en 1.993 Naciones Unidas publica las **Normas Uniformes de las Naciones Unidas por la igualdad de las oportunidades de las personas con discapacidad.** Estas Normas presentan las directivas culturales y políticas de cambio social que deben permitir a todos los ciudadanos participar en la sociedad.

En 1.996 la Unión Europea aprueba la **Resolución sobre la igualdad de oportunidades en la elaboración de las políticas globales para las personas con discapacidad**, que acoge y desarrolla los principios generales planteados desde las Naciones Unidas. Esta estrategia se va a concretar en el art. 13 del **Tratado de Ámsterdam** que hace referencia a la "no discriminación" de todas las personas y, en particular, de las personas con discapacidad.

2.1.1.- LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS.

La **Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas**, aprobada el **13 de diciembre de 2006** [1], es el primer **instrumento internacional jurídicamente vinculante** en el ámbito de los derechos humanos del que son partes la UE (que la ha ratificado como tal UE) y sus Estados miembros y exige a los Estados Partes que protejan y salvaguarden todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Conforme a la Convención, entre las personas con discapacidad se encuentran aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Esta Convención consagra definitivamente, pues, el paso del modelo médico-asistencial al modelo de derechos humanos.

[1] **El 23 de noviembre de 2007 España ratificó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), entrando en vigor el 3 de mayo de 2008**

.

Se propone, así, un cambio en la percepción social de la discapacidad de modo que se reconozca que es necesario proporcionar a todas las personas con discapacidad la oportunidad de vivir su vida del modo más autónomo y pleno posible. Esto conlleva la eliminación de las barreras existentes para la participación y el ejercicio de sus derechos y la promoción de las condiciones para su máxima independencia y el desarrollo de su plena capacidad física, mental, social y profesional.

Esta Convención propone a los países su **implicación en la elaboración y puesta en práctica de políticas, leyes y medidas administrativas para asegurar los derechos reconocidos en la propia Convención**, para cambiar la percepción sobre la situación de las personas con discapacidad, combatiendo los estereotipos y prejuicios y promoviendo la conciencia de las capacidades de esas personas y su contribución a la sociedad. La Convención pretende ser un instrumento para que los gobiernos introduzcan cambios en sus legislaciones con el objetivo de mejorar y promover el acceso a la educación y al empleo de las personas con discapacidad, el acceso a la información y sistemas de salud adecuados así como a movilizarse sin obstáculos físicos ni sociales, proteger y garantizar el disfrute y la igualdad plena con el resto de las personas en áreas como la participación en la vida pública y en el bienestar social.

La Convención marca un cambio en el concepto de discapacidad, pasando de una preocupación en materia de bienestar social a **una cuestión de derechos humanos**, reconociendo que las barreras y los prejuicios de la sociedad constituyen en sí mismos una discapacidad. La igualdad de derechos con el resto de los ciudadanos, la accesibilidad al entorno, al transporte, a la información o comunicaciones, un sistema de apoyos personales y residencias, la protección social o el derecho a un empleo forman parte del articulado de la Convención, en la que además se hace especial referencia a los niños y mujeres con discapacidad.

La Convención está formada por **50 artículos.** Su **propósito** es **promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente**. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Sus **principios generales** son:

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;

b) La no discriminación;

c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;

e) La igualdad de oportunidades;

f) La accesibilidad;

g) La igualdad entre el hombre y la mujer;

h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

Se ha creado un **Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad** formado por 12 expertos. Los Estados Partes presentarán al Comité, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas, un informe exhaustivo sobre las medidas que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones. El Secretario General de las Naciones Unidas es el depositario de la Convención.

Podemos destacar los siguientes derechos reconocidos en la Convención:

- **Igualdad y no discriminación (art. 5).** Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna.
- **Mujeres con discapacidad (art. 6).** Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
- **Niños y niñas con discapacidad (art. 7).** Los Estados Partes garantizarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, opinión que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho.
- **Derecho a la vida (art. 10).** Los Estados Partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás.
- **Igual reconocimiento como persona ante la ley (art. 12).** Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.

Otros derechos reconocidos son:

- Acceso a la justicia.
- Libertad y seguridad de la persona.
- Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
- Protección contra la explotación, la violencia y el abuso.
- Protección de la integridad personal.
- Libertad de desplazamiento y nacionalidad.
- Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad.
- Movilidad personal.
- Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información.
- Respeto de la privacidad.
- Respeto del hogar y de la familia.
- Educación.
- Salud.
- Habilitación y rehabilitación.
- Trabajo y empleo.
- Nivel de vida adecuado y protección social.
- Participación en la vida política y pública.
- Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte.

2.2.- ÁMBITO NACIONAL.

La **Constitución Española** de 1.978, siguiendo la **Declaración Universal de Derechos Humanos** (1.948) reconoce a todos los españoles la igualdad ante la ley y el derecho a la igualdad de oportunidades. De forma más específica, en su **artículo 49**, insta a los poderes públicos que presten la atención especializada y el amparo necesario para garantizar el disfrute de sus derechos a las personas con discapacidad.

"Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos".

REFORMA DEL ART. 49 DE LA CONSTITUCIUÓN ESPAÑOLA.

Con esta reforma, el artículo 49 de la Constitución Española se actualiza para adaptarlo a la Convención de 2006 y se modifica íntegramente tanto desde el punto de vista del lenguaje como de su estructura y contenido.

- En primer lugar, se modifica la terminología que emplea el artículo para referirse ahora al colectivo de las personas con discapacidad. De esta manera, se actualiza el lenguaje de una forma que refleja los propios valores de la Constitución y la dignidad inherente a este colectivo.
- En segundo lugar, se reforma la estructura del artículo en coherencia con la multiplicación de los enfoques desde los que se aborda la discapacidad. Así, se divide el precepto en cuatro apartados, cada uno de los cuales refleja una dimensión diferente de la protección de las personas con discapacidad.
- En tercer lugar, se modifica el contenido del artículo, para adaptarlo a las concepciones actuales sobre la protección de las personas con discapacidad, que ya no se basan en la concepción médico-rehabilitadora que subyace en su redacción original. De este modo se pone el énfasis sobre los derechos y deberes de los que son titulares las personas con discapacidad, como ciudadanos libres e iguales.
- Además, se fijan los objetivos que deben orientar la acción positiva de los poderes públicos como son su plena autonomía personal y su inclusión social, políticas que deberán respetar siempre la libertad de elección y preferencias de las personas con discapacidad. En la fijación de estas políticas, la reforma incluye expresamente la participación de sus organizaciones representativas, esto es, de la sociedad civil articulada, en aras de que estén presididas por el diálogo civil y que estas organizaciones sean consultadas y cooperen activamente en la adopción de las políticas públicas que les afecten.
- La situación de especial vulnerabilidad de las mujeres y niñas con discapacidad justifica claramente que el nuevo artículo 49 de la Constitución haga una alusión expresa a la atención específica de sus necesidades.
- Se recoge, asimismo, la especial protección de las personas con discapacidad, para que reciban la atención especializada que requieren y se encuentren especialmente amparadas para el disfrute de los derechos que la Constitución otorga a toda la ciudadanía.

Finalmente, y como cláusula de cierre, se hace una referencia a la protección mínima que ofrecen los tratados internacionales ratificados por España que velan por los derechos de las personas con discapacidad.

TEXTO ARTICULADO DEL NUEVO ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN

El artículo 49 de la Constitución Española queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 49"

1.- Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación.

2.- Los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad. Estas políticas respetarán su libertad de elección y preferencias, y serán adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad en los términos que establezcan las leyes. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad.

3.- Se regulará la especial protección de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes.

4.- Las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los tratados internacionales ratificados por España que velan por sus derechos."

La reforma del artículo 49 de la Constitución Española entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el «Boletín Oficial del Estado». Se publicará también en las demás lenguas de España.

3.- REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2.013, DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSIÓN SOCIAL.

Mediante el **Real Decreto Legislativo 1/2013**, de 29 de noviembre, se aprueba el **Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social.**

Esta Ley va a derogar las anteriores Leyes aprobadas en este ámbito, reconociendo lo que cada una de ellas aportó a favor de este colectivo de personas.

Las Leyes que han sido derogadas son las siguientes:

- **Ley 13/1.982, de integración social de las personas con discapacidad**. Fue la primera Ley y supuso un gran avance para su época. Establece apoyos complementarios, ayudas técnicas, servicios especializados, prestaciones económicas, medidas de integración laboral …
- **Ley 51/2.003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad**. Impulso para la equiparación de las personas con discapacidad mediante dos estrategias de intervención: la lucha contra la discriminación y la accesibilidad universal.
- **Ley 49/2.007, régimen de infracciones y sanciones**. Esta ley establecía un régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

La Ley está formada por un **Título Preliminar, 3 Títulos, 105 artículos, 12 disposiciones adicionales, 1 disposición transitoria y 3 disposiciones finales.**

TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales.

Capítulo I. Objeto, definiciones y principios.

Capítulo II. Ámbito de aplicación.

Capitulo III. Autonomía de las personas con discapacidad.

TÍTULO I. Derechos y obligaciones.

Capítulo I. Sistema de prestaciones sociales y económicas.

Capítulo II. Derecho a la protección de la salud.

Capítulo III. De la atención integral.

Capítulo IV. Derecho a la educación.

Capítulo V. Derecho a la vida independiente.

- Disposiciones generales.
- Medidas de acción positiva.

Capítulo VI. Derecho al trabajo.

- Disposiciones generales.
- Empleo ordinario.
- Empleo protegido.
- Empleo autónomo.

Capítulo VII. Derecho a la protección social.

Capítulo VIII. Derecho de participación en los asuntos públicos.

Capítulo IX. Obligaciones de los poderes públicos.

- Disposiciones generales.
- Del personal de los distintos servicios de atención a las personas con discapacidad.

TÍTULO II. Igualdad de oportunidades y no discriminación.

Capítulo I. Derecho a la igualdad de oportunidades.

Capítulo II. Medidas de fomento y defensa.

- Medidas de fomento.
- Medidas de defensa.

TÍTULO III. Infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Capítulo I. Régimen común de infracciones y sanciones.

- Infracciones.
- Sanciones.
- Garantías del régimen sancionador.
-

Capítulo II. Normas específicas de aplicación por la Administración General del Estado.

- Infracciones y sanciones.
- Procedimiento sancionador.
- Órganos competentes.

3.1.- Título preliminar: Disposiciones generales.

3.1.1.- CAPÍTULO I. Objeto, definiciones y principios.

Objeto de la Ley.

El **objeto** de la Ley es doble:

a) Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de discriminación, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución Española y a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España.

b) Establecer el régimen de infracciones y sanciones que garantizan las condiciones básicas en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Definiciones.

En este Título la Ley va a definir los **conceptos principales** relacionados con las personas con discapacidad. Estos conceptos son los siguientes:

Discapacidad.	Es una situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Igualdad de oportunidades.	Es la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por motivo de o por razón de discapacidad, incluida cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones por las personas con discapacidad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, laboral, cultural, civil o de otro tipo. Asimismo, se entiende por igualdad de oportunidades la adopción de medidas de acción positiva.
Discriminación directa.	Es la situación en que se encuentra una persona con discapacidad cuando es tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por motivo de o por razón de su discapacidad.

Discriminación indirecta.	Existe cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un pacto individual, una decisión unilateral o un criterio o práctica, o bien un entorno, producto o servicio, aparentemente neutros, puedan ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de otras por motivo de o por razón de discapacidad, siempre que objetivamente no respondan a una finalidad legítima y que los medios para la consecución de esta finalidad no sean adecuados y necesarios.
Discriminación por asociación.	Existe cuando una persona o grupo en que se integra es objeto de un trato discriminatorio debido a su relación con otra por motivo o por razón de discapacidad.
Acoso.	Es toda conducta no deseada relacionada con la discapacidad de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.
Medidas de acción positiva.	Son aquellas de carácter específico consistentes en evitar o compensar las desventajas derivadas de la discapacidad y destinadas a acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad y su participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social, educativa, laboral y cultural, atendiendo a los diferentes tipos y grados de discapacidad.
Vida independiente.	Es la situación en la que la persona con discapacidad ejerce el poder de decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Normalización.	Es el principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben poder llevar una vida en igualdad de condiciones, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier otra persona.
Inclusión social.	Es el principio en virtud del cual la sociedad promueve valores compartidos orientados al bien común y a la cohesión social, permitiendo que todas las personas con discapacidad tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar plenamente en la vida política, económica, social, educativa, laboral y cultural, y para disfrutar de unas condiciones de vida en igualdad con los demás.
Accesibilidad universal.	Es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. En la accesibilidad universal está incluida la accesibilidad cognitiva para permitir la fácil comprensión, la comunicación e interacción a todas las personas. La accesibilidad cognitiva se despliega y hace efectiva a través de la lectura fácil, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, pictogramas y otros medios humanos y tecnológicos disponibles para tal fin. Presupone la estrategia de «diseño universal o diseño para todas las personas», y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse.
Diseño universal o diseño para todas las personas.	Es la actividad por la que se conciben o proyectan desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, programas, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El «diseño universal o diseño para todas las personas» no excluirá los productos de apoyo para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando lo necesiten.

Ajustes razonables.	Son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular de manera eficaz y práctica, para facilitar la accesibilidad y la participación y para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos.
Diálogo civil.	Es el principio en virtud del cual las organizaciones representativas de personas con discapacidad y de sus familias participan, en los términos que establecen las leyes y demás disposiciones normativas, en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas oficiales que se desarrollan en la esfera de las personas con discapacidad, las cuales garantizarán, en todo caso, el derecho de los niños y las niñas con discapacidad a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho.
Transversalidad de las políticas en materia de discapacidad.	Es el principio en virtud del cual las actuaciones que desarrollan las Administraciones Públicas no se limitan únicamente a planes, programas y acciones específicos, pensados exclusivamente para estas personas, sino que comprenden las políticas y líneas de acción de carácter general en cualquiera de los ámbitos de actuación pública, en donde se tendrán en cuenta las necesidades y demandas de las personas con discapacidad.

Principios.

Así mismo, la Ley establece como **principios:**

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas.

b) La vida independiente.

c) La no discriminación.

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas.

e) La igualdad de oportunidades.

f) La igualdad entre mujeres y hombres.

g) La normalización.

h) La accesibilidad universal.

i) Diseño universal o diseño para todas las personas.

j) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.

k) El diálogo civil.

l) El respeto al desarrollo de la personalidad de las personas con discapacidad, y, en especial, de las niñas y los niños con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

m) La transversalidad de las políticas en materia de discapacidad.

3.1.2.- CAPÍTULO II. Ámbito de aplicación.

Titulares de los derechos.

1. Son personas con discapacidad aquellas que **presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás**.

Las disposiciones normativas de los poderes y las Administraciones públicas, las resoluciones, actos, comunicaciones y manifestaciones de estas y de sus autoridades y agentes, cuando actúen en calidad de tales, utilizarán los términos "persona con discapacidad" o "personas con discapacidad" para denominarlas.

2. Además de lo establecido en el apartado anterior, a los efectos de esta ley, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un **grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.**

Se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento las personas pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez y las personas pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

3. El **reconocimiento del grado de discapacidad** deberá ser efectuado por el órgano competente en los términos desarrollados reglamentariamente. La acreditación del grado de discapacidad se realizará en los términos establecidos reglamentariamente y **tendrá validez en todo el territorio nacional**.

4. A efectos del reconocimiento del derecho a los servicios de prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades se asimilan a dicha situación los estados previos, entendidos como procesos en evolución que puedan llegar a ocasionar una limitación en la actividad.

5. Los servicios, prestaciones y demás beneficios previstos en esta ley se otorgarán a los **extranjeros** de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en los tratados internacionales y en los convenios que se establezcan con el país de origen. Para los menores extranjeros se estará además a lo dispuesto en las leyes de protección de los derechos de los menores vigentes, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, así como en los tratados internacionales.

6. El Gobierno extenderá la aplicación de las prestaciones económicas previstas en esta ley a los **españoles residentes en el extranjero**, siempre que carezcan de protección equiparable en el país de residencia, en la forma y con los requisitos que reglamentariamente se determinen.

Ámbito de aplicación.

El **ámbito de aplicación** de las medidas específicas para garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal serán:

a) Telecomunicaciones y sociedad de la información.

b) Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación.

c) Transportes.

d) Bienes y servicios a disposición del público.

e) Relaciones con las administraciones públicas, incluido el acceso a las prestaciones públicas y a las resoluciones administrativas de aquellas.

f) Administración de justicia.

g) Participación en la vida pública y en los procesos electorales.

h) Patrimonio cultural, de conformidad con lo previsto en la legislación de patrimonio histórico.

i) Empleo.

3.1.3.- CAPÍTULO III. Autonomía de las personas con discapacidad.

1. El ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad se realizará de acuerdo con el **principio de libertad en la toma de decisiones.**

2. Las personas con discapacidad tienen derecho a la libre toma de decisiones, para lo cual la información y el consentimiento deberán efectuarse en formatos adecuados y de acuerdo con las circunstancias personales, siguiendo las reglas marcadas por el principio de diseño universal o diseño para todas las personas, de manera que les resulten accesibles y comprensibles.

En todo caso, se deberá tener en cuenta las circunstancias personales del individuo, su capacidad para tomar el tipo de decisión en concreto y asegurar la prestación de apoyo para la toma de decisiones.

3.2.- Título I: Derechos y obligaciones.

Derecho a la igualdad.

El derecho que abre este título es el **derecho a la igualdad**: las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que los demás ciudadanos conforme a nuestro ordenamiento jurídico.

Para hacer efectivo este derecho a la igualdad, las administraciones públicas promoverán las medidas necesarias para que el ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos de las personas con discapacidad sea real y efectivo en todos los ámbitos de la vida.

- Las administraciones públicas protegerán de forma especialmente intensa los derechos de las personas con discapacidad en materia de igualdad entre mujeres y hombres, salud, empleo, protección social, educación, tutela judicial efectiva, movilidad, comunicación, información y acceso a la cultura, al deporte, al ocio así como de participación en los asuntos públicos.
- Asimismo, las administraciones públicas protegerán de manera singularmente intensa a aquellas personas o grupo de **personas especialmente vulnerables a la discriminación múltiple** como las niñas, niños y mujeres con discapacidad, mayores con discapacidad, mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, personas con pluridiscapacidad u otras personas con discapacidad integrantes de minorías.

3.2.1.- CAPÍTULO I. Sistema de prestaciones sociales y económicas.

La acción protectora del sistema especial de prestaciones sociales y económicas para las personas con discapacidad que por no desarrollar una actividad laboral, no están incluidos en el campo de aplicación del Sistema de la Seguridad Social, comprenderá:

a) Asistencia sanitaria y prestación farmacéutica.

b) Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte.

c) Recuperación profesional.

d) Rehabilitación y habilitación profesionales.

Los beneficiarios del sistema especial de prestaciones sociales y económicas estarán exentos de aportación por el consumo de especialidades farmacéuticas.

3.2.2.- CAPÍTULO II. Derecho a la protección de la salud.

Las personas con discapacidad tienen derecho a la **protección de la salud**, incluyendo la prevención de la enfermedad y la protección, promoción y recuperación de la salud, sin discriminación por motivo o por razón de discapacidad, prestando especial atención a la salud mental y a la salud sexual y reproductiva.

Las administraciones públicas desarrollarán las actuaciones necesarias para la **coordinación de la atención de carácter social y de carácter sanitario**, de forma efectiva y eficiente, dirigida a las personas que por problemas de salud asociados a su discapacidad tienen necesidad simultánea o sucesiva de ambos sistemas de atención, y promoverán las medidas necesarias para favorecer el acceso de las personas con discapacidad a los servicios y prestaciones relacionadas con su salud en condiciones de igualdad con el resto de ciudadanos.

Prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades.

La prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades constituye un **derecho y un deber de todo ciudadano y de la sociedad** en su conjunto y formará parte de las obligaciones prioritarias del Estado en el campo de la salud pública y de los servicios sociales. La prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades atenderá a la diversidad de las personas con discapacidad, dando un tratamiento diferenciado según las necesidades específicas de cada persona.

En dichos planes se concederá especial importancia a los servicios de orientación y planificación familiar, consejo genético, atención prenatal y perinatal, detección y diagnóstico precoz y asistencia pediátrica, incluida la salud mental infanto-juvenil, asistencia geriátrica, así como a la seguridad y salud en el trabajo, a la seguridad en el tráfico vial, al control higiénico y sanitario de los alimentos y a la contaminación ambiental.

Se contemplarán de modo específico las acciones destinadas a las zonas rurales.

Equipos multiprofesionales de atención a la discapacidad.

Los equipos de cada ámbito sectorial deberán contar con la **formación especializada** correspondiente y serán competentes, en su ámbito territorial, para prestar una atención interdisciplinaria a cada persona con discapacidad que lo necesite, para garantizar su inclusión y participación plena en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás.

Los **equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad** son los órganos encargados de valorar y calificar las situaciones de discapacidad, para su reconocimiento oficial por el órgano administrativo competente.

Son **funciones de los equipos multiprofesionales** de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad:

a) Emitir un dictamen técnico normalizado sobre las deficiencias, las limitaciones para realizar actividades y las barreras en la participación social, recogiendo las capacidades y habilidades para las que la persona necesita apoyos.

b) La orientación para la habilitación y rehabilitación, con pleno respeto a la autonomía de la persona con discapacidad, proponiendo las necesidades, aptitudes y posibilidades de recuperación, así como el seguimiento y revisión.

c) La valoración y calificación de la situación de discapacidad, determinando el tipo y grado de discapacidad en relación con los beneficios, derechos económicos y servicios previstos en la legislación, sin perjuicio del reconocimiento del derecho que corresponda efectuar al órgano administrativo competente.

d) La valoración y calificación de la situación de discapacidad será revisable en la forma que reglamentariamente se determine. La valoración y calificación definitivas solo se realizará cuando la persona haya alcanzado su máxima rehabilitación o cuando la deficiencia sea presumiblemente definitiva, lo que no impedirá valoraciones previas para obtener determinados beneficios.

Las calificaciones y valoraciones de los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad responderán a criterios técnicos unificados, basados en la evidencia disponible, y tendrán validez ante cualquier organismo público y en todo el territorio del Estado.

3.2.3.- CAPÍTULO III. Derecho a la atención integral.

Se entiende por atención integral los procesos o cualquier otra medida de intervención dirigidos a que las personas con discapacidad adquieran su **máximo nivel de desarrollo y autonomía personal,** y a lograr y mantener su máxima independencia, capacidad física, mental y social, y su inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida, así como la obtención de un empleo adecuado.

Los programas de atención integral podrán comprender:

a) Habilitación o rehabilitación médico-funcional.

b) Atención, tratamiento y orientación psicológica.

c) Educación.

d) Apoyo para la actividad profesional.

Estos programas deberán comenzar en la etapa más temprana posible y basarse en una evaluación multidisciplinar de las necesidades y capacidades de la persona con discapacidad, así como de las oportunidades del entorno, considerando las adaptaciones o adecuaciones oportunas y los apoyos a la toma de decisiones y a la promoción de la autonomía personal.

Las administraciones públicas velarán por el mantenimiento de unos servicios de atención adecuados, mediante la coordinación de los recursos y servicios de habilitación y rehabilitación en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales, con el fin de garantizar a las personas con discapacidad una oferta de servicios y programas próxima, en el entorno en el que se desarrolle su vida, suficiente y diversificada, tanto en zonas rurales como urbanas.

Habilitación o rehabilitación médico-funcional.	Su objetivo es conseguir la máxima funcionalidad de las capacidades físicas, sensoriales, mentales o intelectuales. Este proceso se inicia con la detección e identificación de las deficiencias y necesidades psicosociales de cada persona y continuará hasta la consecución y mantenimiento del máximo desarrollo y autonomía personal posible. A estos efectos, toda persona que presente alguna deficiencia en sus estructuras o funciones corporales o psicosociales, de la que se derive o pueda derivarse una limitación en la actividad calificada como discapacidad según lo dispuesto en esta ley, tendrá derecho a beneficiarse de los procesos de habilitación o rehabilitación médico - funcional necesarios para mejorar y alcanzar la máxima autonomía personal posible y poder lograr con los apoyos necesarios su desarrollo personal y participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. El proceso habilitador o rehabilitador que se inicie en servicios específicos se desarrollará en intima conexión con los centros de intervención en donde deba continuarse y proseguirá, si fuera necesario, como tratamiento domiciliario o bien en el entorno en el que la persona con discapacidad desarrolla su vida, con los recursos comunitarios existentes. Los programas de habilitación y rehabilitación se complementarán con el suministro, la adaptación, conservación y renovación de tecnologías de apoyo, prótesis y órtesis, dispositivos, vehículos, y otros elementos auxiliares para las personas con discapacidad cuyas circunstancias personales lo aconsejen.
Atención, tratamiento y orientación psicológica.	La atención, el tratamiento y la orientación psicológica estarán presentes durante las distintas fases del proceso interdisciplinar habilitador o rehabilitador e irán encaminadas a lograr de la persona con discapacidad la máxima autonomía y el pleno desarrollo de su personalidad, así como el apoyo a su entorno familiar más inmediato.

	La atención, el tratamiento y orientación psicológica se basarán en las características personales de la persona con discapacidad, sus motivaciones e intereses así como los factores familiares y sociales que puedan condicionarle, y estarán dirigidos a potenciar al máximo el uso de sus capacidades y su autonomía personal, teniendo en cuenta su proyecto singular de vida. La atención, el tratamiento y la orientación psicológica formarán parte de los apoyos a la autonomía personal y deberán estar coordinados con el resto de los tratamientos funcionales y, en todo caso, se facilitarán desde la detección de la deficiencia, o desde el momento en que se inicie un proceso patológico o concurra una circunstancia sobrevenida que pueda desembocar en una limitación en la actividad.
Educación.	La educación inclusiva formará parte del proceso de atención integral de las personas con discapacidad y será impartida mediante los apoyos y ajustes necesarios.
Apoyo para la actividad profesional.	Las personas con discapacidad en edad laboral tendrán derecho a beneficiarse de programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo. Los procesos de apoyo para la actividad profesional comprenderán, entre otras, las siguientes prestaciones: a) Los procesos de habilitación o rehabilitación médico- funcional. Comprenderá tanto el desarrollo de las capacidades como la utilización de productos y tecnologías de apoyo y dispositivos necesarios para el mejor desempeño de un puesto de trabajo en igualdad de condiciones con los demás. b) La orientación profesional. Será prestada por los correspondientes servicios, teniendo en cuenta las capacidades reales de la persona con discapacidad, determinadas conforme a los informes de los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad. Asimismo se tomará en consideración la formación efectivamente recibida y por recibir, y las posibilidades de empleo existentes en cada caso, así como la atención a sus motivaciones, aptitudes y preferencias profesionales. Comprenderá asimismo los apoyos necesarios para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo. c) La formación, readaptación o recualificación profesional. Podrá comprender en su caso, una preformación general básica, promoverá la adquisición de experiencia laboral en el mercado de trabajo y se impartirá de acuerdo con el itinerario personal y la orientación profesional prestada con anterioridad, conforme a la decisión tomada por la persona con discapacidad. Las actividades formativas podrán impartirse, además de en los centros de formación dedicados a ello, en las empresas, siendo necesario en este último supuesto, la formalización de un contrato para la formación y el aprendizaje.

3.2.4.- CAPÍTULO IV. Derecho a la educación.

Las personas con discapacidad tienen derecho a una **educación inclusiva, de calidad y gratuita**, en igualdad de condiciones con las demás.

Corresponde a las administraciones educativas asegurar un sistema educativo inclusivo en todos los niveles educativos así como la enseñanza a lo largo de la vida y garantizar un puesto escolar a los alumnos con discapacidad en la educación básica, prestando atención a la diversidad de necesidades educativas del alumnado con discapacidad, mediante la regulación de apoyos y ajustes razonables para la atención de quienes precisen una atención especial de aprendizaje o de inclusión.

La escolarización de este alumnado en centros de educación especial o unidades sustitutorias de los mismos sólo se llevará a cabo cuando excepcionalmente sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios y tomando en consideración la opinión de los padres o tutores legales.

Gratuidad de la enseñanza.

Las personas con discapacidad, en su etapa educativa, tendrán derecho a la gratuidad de la enseñanza, en los centros ordinarios y en los centros especiales, de acuerdo con lo que disponen la Constitución y las leyes que la desarrollan.

Garantías adicionales.

Con el fin de garantizar el derecho a una educación inclusiva de las personas con discapacidad y sin perjuicio de las medidas previstas en la normativa en materia de educación, se establecen las siguientes garantías adicionales:

a) Los centros de educación especial crearán las condiciones necesarias para facilitar la conexión con los centros ordinarios, y la inclusión de sus alumnos en el sistema educativo ordinario.

b) Los hospitales infantiles, de rehabilitación y aquellos que tengan servicios pediátricos permanentes, ya sean de titularidad pública o privada que regularmente ocupen al menos la mitad de sus camas con pacientes cuya estancia y atención sanitaria sean financiadas con cargo a recursos públicos, deberán contar con una sección pedagógica para prevenir y evitar la marginación del proceso educativo de los alumnos de edad escolar ingresados en dichos hospitales.

c) Las personas que cursen estudios universitarios, cuya discapacidad les dificulte gravemente la adaptación al régimen de convocatorias establecido con carácter general, podrán solicitar y las universidades habrán de conceder, de acuerdo con lo que dispongan sus correspondientes normas de permanencia que, en todo caso, deberán tener en cuenta la situación de las personas con discapacidad que cursen estudios en la universidad, la ampliación del número de las mismas en la medida que compense su dificultad, sin mengua del nivel exigido. Las pruebas se adaptarán, en su caso, a las características de la discapacidad que presente el interesado.

d) Se realizarán programas de sensibilización, información y formación continua de los equipos directivos, el profesorado y los profesionales de la educación, dirigida a su especialización en la atención a las necesidades educativas especiales del alumnado con discapacidad, de modo que puedan contar con los conocimientos y herramientas necesarias para ello.

Valoración de las necesidades educativas.

Son funciones específicas de los servicios de orientación educativa apoyar a los centros docentes en el proceso hacia la inclusión y, especialmente, en las funciones de orientación, evaluación e intervención educativa, contribuyendo a la dinamización pedagógica, a la calidad y la innovación educativa.

3.2.5.- CAPÍTULO V. Derecho a la vida independiente.

Accesibilidad.

Las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente y a participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Para ello, los poderes públicos adoptarán las medidas pertinentes para asegurar la accesibilidad universal, en igualdad de condiciones con las demás personas, en los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como los medios de comunicación social y en otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.

En el ámbito del empleo, las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación a las que se refiere este capítulo serán de aplicación con carácter supletorio respecto a lo previsto en la legislación laboral.

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación.

Se establecerán, para cada ámbito o área, medidas concretas para prevenir o suprimir discriminaciones, y para compensar desventajas o dificultades.

Se incluirán disposiciones sobre, al menos, los siguientes aspectos:

a) Exigencias de accesibilidad de los edificios y entornos, de los instrumentos, equipos y tecnologías, y de los bienes y productos utilizados en el sector o área. En particular, la supresión de barreras a las instalaciones y la adaptación de equipos e instrumentos, así como la apropiada señalización en los mismos.

b) Condiciones más favorables en el acceso, participación y utilización de los recursos de cada ámbito o área y condiciones de no discriminación en normas, criterios y prácticas.

c) Apoyos complementarios, tales como ayudas económicas, productos y tecnologías de apoyo, servicios o tratamientos especializados, otros servicios personales, así como otras formas de apoyo personal o animal. En particular, ayudas y servicios auxiliares para la comunicación, como sistemas aumentativos y alternativos, braille, dispositivos multimedia de fácil acceso, sistemas de apoyos a la comunicación oral y lengua de signos, sistemas de comunicación táctil y otros dispositivos que permitan la comunicación.

d) La adopción de normas internas en las empresas o centros que promuevan y estimulen la eliminación de desventajas o situaciones generales de discriminación a las personas con discapacidad, incluidos los ajustes razonables.

e) Planes y calendario para la implantación de las exigencias de accesibilidad y para el establecimiento de las condiciones más favorables y de no discriminación.

f) Recursos humanos y materiales para la promoción de la accesibilidad y la no discriminación en el ámbito de que se trate.

Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación se establecerán teniendo en cuenta los diferentes **tipos y grados de discapacidad** que deberán orientar tanto el diseño inicial como los ajustes razonables de los entornos, productos y servicios de cada ámbito de aplicación de la ley.

La Ley establece un amplio conjunto de **condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en diferentes ámbitos:**

- En el ámbito de los productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social.
- En el ámbito de los espacios públicos urbanizados y edificación.
- En el ámbito de la normativa técnica de edificación.
- En el ámbito de los medios de transporte.
- En el ámbito de las relaciones con las administraciones públicas.
- Para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público.
- Para las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva.

Y contempla un conjunto de **medidas de acción positiva:**

Medidas para facilitar el estacionamiento de vehículos.
Los ayuntamientos adoptarán las medidas adecuadas para facilitar el estacionamiento de los vehículos automóviles pertenecientes a personas con problemas graves de movilidad, por razón de su discapacidad.
Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte.
Las personas con discapacidad con dificultades para utilizar transportes colectivos, que reúnan los requisitos establecidos reglamentariamente, tendrán derecho a la percepción de un subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte, cuya cuantía se fijará anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Reserva de viviendas para personas con discapacidad y condiciones de accesibilidad.
1. En los proyectos de viviendas protegidas, se programará un mínimo de un **cuatro por ciento con las características constructivas y de diseño adecuadas que garanticen el acceso y desenvolvimiento cómodo y seguro de las personas con discapacidad**. Las viviendas objeto de la reserva prevista en este artículo destinadas al alquiler, podrán adjudicarse a personas con discapacidad individualmente consideradas, unidades familiares con alguna persona con discapacidad o a entidades sin ánimo de lucro del sector de la discapacidad, siempre que en este último supuesto se destinen por esas entidades a la promoción de la inclusión social de las personas con discapacidad y de la vida autónoma, como viviendas asistidas, viviendas compartidas, viviendas de apoyo o a proyectos de vida independiente de personas con discapacidad. 2. La obligación establecida en el apartado anterior alcanzará, igualmente, a los proyectos de viviendas de cualquier otro carácter que se construyan, promuevan o subvencionen por las administraciones públicas y demás entidades dependientes o vinculadas al sector público. Las administraciones públicas competentes dictarán las disposiciones reglamentarias para garantizar la instalación de ascensores con capacidad para transportar simultáneamente una silla de ruedas de tipo normalizado y una persona sin discapacidad. 3. Las administraciones públicas, dictarán las normas técnicas básicas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en los dos apartados anteriores. 4. Cuando el proyecto se refiera a un conjunto de edificios e instalaciones que constituyan un complejo arquitectónico, éste se proyectará y construirá en condiciones que permitan, en todo caso, la accesibilidad de las personas con discapacidad a los diferentes inmuebles e instalaciones complementarias.
Rehabilitación de vivienda.
Se considerará rehabilitación de la vivienda, a efectos de la obtención de subvenciones y préstamos con subvención de intereses, las reformas que las personas con discapacidad o las unidades familiares o de convivencia con algún miembro con discapacidad tengan que realizar en su vivienda habitual y permanente para que ésta resulte accesible.

3.2.6.- CAPÍTULO VI. Derecho al trabajo.

Las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo, en condiciones que garanticen la aplicación de los principios de igualdad de trato y no discriminación.

- Existirá **discriminación directa** cuando una persona con discapacidad sea tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por motivo de su discapacidad.

- Existirá **discriminación indirecta** cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un pacto individual o una decisión unilateral del empresario, aparentemente neutros, puedan ocasionar una desventaja particular a las personas con discapacidad respecto de otras personas, siempre que objetivamente no respondan a una finalidad legítima y que los medios para la consecución de esta finalidad no sean adecuados y necesarios, o salvo que el empresario venga obligado a adoptar medidas adecuadas, en función de las necesidades de cada situación concreta, para eliminar las desventajas que supone esa disposición, cláusula, pacto o decisión.

  Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que den lugar a situaciones de discriminación directa o indirecta desfavorables por razón de discapacidad, en los ámbitos del empleo, en materia de retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo.
- El **acoso por razón de discapacidad**, se considera en todo caso acto discriminatorio.
- Se considerará igualmente discriminación toda orden de discriminar a personas por motivo o por razón de su discapacidad.

Se entiende por **igualdad de trato** la ausencia de toda discriminación directa o indirecta por motivo o por razón de discapacidad, en el empleo, en la formación y la promoción profesionales y en las condiciones de trabajo.

Tipos de empleo de las personas con discapacidad.

La finalidad de la política de empleo será aumentar las tasas de actividad y de ocupación e inserción laboral de las personas con discapacidad, así como mejorar la calidad del empleo y dignificar sus condiciones de trabajo, combatiendo activamente su discriminación. Para ello, las administraciones públicas competentes fomentarán sus oportunidades de empleo y promoción profesional en el mercado laboral, y promoverán los apoyos necesarios para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.

Las personas con discapacidad pueden ejercer su derecho al trabajo a través de los siguientes tipos de empleo:

- **Empleo ordinario**, en las empresas y administraciones públicas, incluidos los **servicios de empleo con apoyo.**
- **Empleo protegido**, en **centros especiales de empleo y en enclaves laborales**.
- **Empleo autónomo**.

El acceso al empleo público se regirá por lo dispuesto en la normativa reguladora de la materia.

Orientación, colocación y registro de trabajadores con discapacidad para su inclusión laboral.

Corresponde a los servicios públicos de empleo, bien directamente o bien a través de entidades colaboradoras, y a las agencias de colocación debidamente autorizadas, la orientación y colocación en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad que se encuentren en situación de búsqueda de empleo.

A los efectos de aplicación de beneficios que esta ley y sus normas de desarrollo reconozcan tanto a los trabajadores con discapacidad como a las empresas que los empleen, se confeccionará, por parte de los servicios públicos de empleo y con el consentimiento previo de dichos trabajadores, un registro de trabajadores con discapacidad demandantes de empleo, incluidos en el registro de trabajadores desempleados.

Ayudas a la generación de empleo de las personas con discapacidad.

Se fomentará el empleo de las personas con discapacidad mediante el establecimiento de ayudas que faciliten su inclusión laboral.

Estas ayudas podrán consistir en subvenciones o préstamos para la contratación, la adaptación de los puestos de trabajo, la eliminación de todo tipo de barreras que dificulten su acceso, movilidad, comunicación o comprensión en los centros de producción, la posibilidad de establecerse como trabajadores autónomos, bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social y cuantas otras se consideran adecuadas para promover la colocación de las personas con discapacidad, especialmente la promoción de cooperativas y otras entidades de la economía social.

EMPLEO ORDINARIO.

Adopción de medidas para prevenir o compensar las desventajas ocasionadas por la discapacidad como garantía de la plena igualdad en el trabajo.

1. Para garantizar la plena igualdad en el trabajo, el principio de igualdad de trato no impedirá que se mantengan o adopten medidas específicas destinadas a prevenir o compensar las desventajas ocasionadas por motivo de o por razón de discapacidad.

2. Los empresarios están obligados a adoptar las medidas adecuadas para la adaptación del puesto de trabajo y la accesibilidad de la empresa, en función de las necesidades de cada situación concreta, con el fin de permitir a las personas con discapacidad acceder al empleo, desempeñar su trabajo, progresar profesionalmente y acceder a la formación, salvo que esas medidas supongan una carga excesiva para el empresario.

Para determinar si una carga es excesiva se tendrá en cuenta si es paliada en grado suficiente mediante las medidas, ayudas o subvenciones públicas para personas con discapacidad, así como los costes financieros y de otro tipo que las medidas impliquen y el tamaño y el volumen de negocios total de la organización o empresa.

Servicios de empleo con apoyo.

Los servicios de empleo con apoyo son el **conjunto de acciones de orientación y acompañamiento individualizado en el puesto de trabajo, que tienen por objeto facilitar la adaptación social y laboral de personas trabajadoras con discapacidad con especiales dificultades de inclusión laboral en empresas del mercado ordinario** de trabajo en condiciones similares al resto de los trabajadores que desempeñan puestos equivalentes. Los servicios de empleo con apoyo se regularán por su normativa reglamentaria.

Cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad.

1. Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de **50 o más trabajadores** vendrán obligadas a que de entre ellos, **al menos, el 2 por 100 sean trabajadores con discapacida**d. El cómputo mencionado anteriormente se realizará sobre la plantilla total de la empresa correspondiente, cualquiera que sea el número de centros de trabajo de aquélla y cualquiera que sea la forma de contratación laboral que vincule a los trabajadores de la empresa. Igualmente se entenderá que estarán incluidos en dicho cómputo los trabajadores con discapacidad que se encuentren en cada momento prestando servicios en las empresas públicas o privadas, en virtud de los contratos de puesta a disposición que las mismas hayan celebrado con empresas de trabajo temporal.

2. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo para ser cubierto por personas con discapacidad, en los términos establecidos en la normativa reguladora de la materia.

EMPLEO PROTEGIDO.

Centros especiales de empleo para la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

Los centros especiales de empleo son aquellos cuyo objetivo principal es el de **realizar una actividad productiva de bienes o de servicios, participando regularmente en las operaciones del mercado, y tienen como finalidad el asegurar un empleo remunerado para las personas con discapacidad**; a la vez que son un medio de inclusión del mayor número de estas personas en el régimen de empleo ordinario. Igualmente, los centros especiales de empleo deberán prestar, a través de las unidades de apoyo, los **servicios de ajuste personal y social** que requieran las personas trabajadoras con discapacidad, según sus circunstancias y conforme a lo que se determine reglamentariamente.

La plantilla de los centros especiales de empleo estará constituida por el mayor número de personas trabajadoras con discapacidad que permita la naturaleza del proceso productivo y, en todo caso, por el **70 por 100 de aquélla**.

A estos efectos no se contemplará el personal sin discapacidad dedicado a la prestación de servicios de ajuste personal y social.

Se entenderán por **servicios de ajuste personal y social** los que permitan ayudar a superar las barreras, obstáculos o dificultades que las personas trabajadoras con discapacidad de los centros especiales de empleo tengan en el proceso de incorporación a un puesto de trabajo, así como en la permanencia y progresión en el mismo. Igualmente se encontrarán comprendidos aquellos dirigidos a la inclusión social, cultural y deportiva.

Tendrán la consideración de Centros Especiales de Empleo de iniciativa social aquellos que cumpliendo los requisitos que se establecen en los apartados 1.º y 2.º de este artículo son **promovidos y participados en más de un 50 por ciento, directa o indirectamente, por una o varias entidades, ya sean públicas o privadas, que no tengan ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter social en sus Estatutos**, ya sean asociaciones, fundaciones, corporaciones de derecho público, cooperativas de iniciativa social u otras entidades de la economía social, así como también aquellos cuya titularidad corresponde a sociedades mercantiles en las que la mayoría de su capital social sea propiedad de alguna de las entidades señaladas anteriormente.

Compensación económica para los centros especiales de empleo para la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

1. En atención a las especiales características que concurren en los centros especiales de empleo y para que éstos puedan cumplir la función social requerida, las administraciones públicas podrán, en la forma que reglamentariamente se determine, establecer compensaciones económicas, destinadas a los centros, para ayudar a la viabilidad de los mismos, estableciendo para ello, además, los mecanismos de control que se estimen pertinentes.

2. Los criterios para establecer dichas compensaciones económicas serán que estos centros especiales de empleo reúnan las condiciones de utilidad pública y de imprescindibilidad y que carezcan de ánimo de lucro.

Creación de centros especiales de empleo para la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

1. Los centros especiales de empleo **podrán ser creados tanto por organismos públicos y privados como por las empresas**, siempre con sujeción a las normas legales, reglamentarias y convencionales que regulen las condiciones de trabajo.

2. Las administraciones públicas, dentro del ámbito de sus competencias y a través del estudio de necesidades sectoriales, promoverán la creación y puesta en marcha de centros especiales de empleo, sea directamente o en colaboración con otros organismos o entidades, a la vez que fomentarán la creación de puestos de trabajo para personas con discapacidad mediante la adopción de las medidas necesarias para la consecución de tales finalidades. Asimismo, vigilarán, de forma periódica y rigurosa, que las personas con discapacidad sean empleadas en condiciones de trabajo adecuadas.

Enclaves laborales. Para **facilitar la transición al empleo ordinario** de las personas trabajadoras con discapacidad con especiales dificultades para el acceso al mismo, se pueden constituir enclaves laborales, cuyas características y condiciones se establecen reglamentariamente.
EMPLEO AUTÓNOMO.
Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán **políticas de fomento del trabajo autónomo de personas con discapacidad dirigidas al establecimiento y desarrollo de iniciativas económicas y profesionales por cuenta propia, o a través de entidades de la economía social**, de acuerdo con la normativa reguladora de la materia.

3.2.7.- CAPÍTULO VII. Derecho a la protección social.

Las personas con discapacidad y sus familias tienen derecho a unos **servicios y prestaciones sociales que atiendan con garantías de suficiencia y sostenibilidad sus necesidades**, dirigidos al **desarrollo de su personalidad** y su **inclusión en la comunidad**, incrementando su **calidad de vida y bienestar social**.

Criterios de aplicación de la protección social.

Los **servicios sociales para personas con discapacidad y sus familias** podrán ser prestados tanto por las administraciones públicas como por entidades sin ánimo de lucro a través de los cauces y mediante los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios. En todo caso, las administraciones públicas desarrollarán las actuaciones necesarias para la **coordinación de la atención de carácter social y de carácter sanitario**, de forma efectiva y eficiente.

- La prestación de los servicios sociales respetará al máximo la **permanencia de las personas con discapacidad en su medio familiar y en su entorno geográfico**, teniendo en cuenta las barreras específicas de quienes habiten en zonas rurales.
- Se promoverá la **participación de las propias personas con discapacidad** en las tareas comunes de convivencia, de dirección y de control de los servicios sociales.

Contenido del derecho a la protección social.

Las personas con discapacidad y sus familias tienen derecho a los servicios sociales de apoyo familiar, de prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades, de promoción de la autonomía personal, de información y orientación, de atención domiciliaria, de residencias, de apoyo en su entorno, servicios residenciales, de actividades culturales, deportivas, ocupación del ocio y del tiempo libre.

Además, y como complemento de las medidas específicamente previstas en esta ley, la legislación autonómica podrá prever servicios y prestaciones económicas para las personas con discapacidad y sus familias que se encuentren en situación de necesidad y que carezcan de los recursos indispensables para hacer frente a la misma.

La Ley establece la siguiente **tipología de Servicios Sociales**:

Servicio de apoyo familiar.	Orientación e información a las familias, el apoyo emocional, su capacitación y formación para atender a la estimulación, maduración y desarrollo físico, psíquico e intelectual de los niños y niñas con discapacidad, y a las personas con discapacidad y para la adecuación del entorno familiar y próximo a las necesidades de todos ellos.

Servicios de orientación e información.	Facilitar a las personas con discapacidad y a sus familias el conocimiento de las prestaciones y servicios a su alcance, así como las condiciones de acceso a los mismos.
Servicios de prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades y promoción de la autonomía personal.	Prevenir la aparición o la intensificación de discapacidades y de sus consecuencias, mediante actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables, apoyo en el entorno y programas específicos de carácter preventivo.
Servicios de atención domiciliaria.	Prestación de atenciones de carácter personal y doméstico, así como la prestación habilitadora o rehabilitadora para aquellas personas con discapacidad cuyas situaciones lo requieran.
Servicios de vivienda.	Ya sean servicios de atención residencial, viviendas tuteladas, u otros alojamientos de apoyo para la inclusión, tienen como objetivo promover la autonomía y la vida independiente de las personas con discapacidad a través de la convivencia, así como favorecer su inclusión social. Asimismo, deberán atender a las necesidades básicas de aquellas personas con discapacidad que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad, como en los casos en que carezcan de hogar o familia, o cuando existan graves problemas para garantizar una adecuada convivencia familiar.
Servicios de centro de día y de noche.	Ofrecen una atención integral durante el periodo diurno o nocturno a las personas con discapacidad, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias.
Servicios de residencias, centros de día y de noche y viviendas tuteladas.	Estos servicios podrán ser promovidos por las administraciones públicas, por las propias personas con discapacidad y por sus familias, así como por sus organizaciones representativas. En la promoción de residencias, centros de día y viviendas tuteladas, realizados por las propias personas con discapacidad y por sus familias, así como por sus organizaciones representativas, éstas gozarán de la protección prioritaria por parte de las administraciones públicas. La planificación de estos servicios atenderá a la proximidad al entorno en el que desarrollan su vida las personas con discapacidad.
Actividades deportivas, culturales, de ocio y tiempo libre.	Estas actividades se desarrollarán, siempre que sea posible, de acuerdo con el principio de accesibilidad universal en las instalaciones y con los medios ordinarios puestos al servicio de la ciudadanía. Sólo cuando la especificidad y la necesidad de apoyos lo requieran, podrá establecerse, de forma subsidiaria o complementaria, servicios y actividades específicas.

Centros ocupacionales.

Tienen como finalidad asegurar los servicios de **terapia ocupacional y de ajuste personal y social** a las personas con discapacidad con el objeto de lograr su máximo desarrollo personal y, en los casos en los que fuera posible, facilitar su capacitación y preparación para el acceso al empleo. Igualmente prestarán estos servicios a aquellos trabajadores con discapacidad que habiendo desarrollado una actividad laboral específica no hayan conseguido una adaptación satisfactoria o hayan sufrido un empeoramiento en su situación que haga aconsejable su integración en un centro ocupacional.

Su creación y sostenimiento serán competencia tanto de dichas administraciones públicas como de las instituciones o personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro.

3.2.8.- CAPÍTULO VIII. Derecho de participación en los asuntos públicos.

Las personas con discapacidad podrán ejercer el derecho de **participación en la vida política y en los procesos electorales** en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos conforme a la normativa en vigor. Para ello, las administraciones públicas pondrán a su disposición los medios y recursos que precisen.

- Las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, y sus familias, a través de sus organizaciones representativas, participarán en la preparación, elaboración y adopción de las decisiones y, en su caso, de las normas y estrategias que les conciernen, siendo obligación de las administraciones públicas en la esfera de sus respectivas competencias promover las condiciones para asegurar que esta participación sea real y efectiva.

  De igual modo, se promoverá su presencia permanente en los órganos de las administraciones públicas, de carácter participativo y consultivo, cuyas funciones estén directamente relacionadas con materias que tengan incidencia en esferas de interés preferente para personas con discapacidad y sus familias.

- Las administraciones públicas promoverán y facilitarán el **desarrollo de las asociaciones** y demás entidades en que se agrupan las personas con discapacidad y sus familias. Asimismo, ofrecerán apoyo financiero y técnico para el desarrollo de sus actividades y podrán establecer convenios para el desarrollo de programas de interés social.

En relación a este derecho se hace referencia a **dos órganos**:

Consejo Nacional de la Discapacidad.	El Consejo Nacional de la Discapacidad es el órgano colegiado interministerial, de carácter consultivo, en el que se institucionaliza la colaboración del movimiento asociativo de las personas con discapacidad y sus familias y la Administración General del Estado, para la definición y coordinación de las políticas públicas que garanticen los derechos de las personas con discapacidad. Su composición y funciones se establecerán reglamentariamente. En particular, corresponderá al Consejo Nacional de la Discapacidad la promoción de la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad.
Oficina de Atención a la Discapacidad.	La Oficina de Atención a la Discapacidad es el órgano del Consejo Nacional de la Discapacidad, de carácter permanente y especializado, encargado de promover la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Con la Oficina de Atención a la Discapacidad colaborarán las organizaciones, entidades y asociaciones de utilidad pública más representativas de las personas con discapacidad y sus familias.

3.2.9.- CAPÍTULO IX. Obligaciones de los poderes públicos.

La Ley recoge las siguientes obligaciones de los poderes públicos:

Prestación de servicios.	Los poderes públicos garantizarán la prevención, los cuidados médicos y psicológicos, los apoyos adecuados, la educación, la orientación, la inclusión social y laboral, el acceso a la cultura y al ocio, la garantía de unos derechos económicos, sociales y de protección jurídica mínimos y la Seguridad Social. Para la consecución de estos objetivos participarán, en sus correspondientes ámbitos competenciales, las administraciones públicas, los interlocutores sociales y las asociaciones y personas jurídico-privadas.
Financiación.	La financiación de las distintas prestaciones, subsidios, atenciones y servicios contenidos en esta ley se efectuará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y a los de las comunidades autónomas y entidades locales, de acuerdo con las competencias que les correspondan respectivamente. En dichos presupuestos deberán consignarse las dotaciones correspondientes conforme a la legislación vigente.
Toma de conciencia social.	Los poderes públicos desarrollarán y promoverán actividades de información, campañas de toma de conciencia, acciones formativas y cuantas otras sean necesarias para la promoción de la igualdad de oportunidades y la no discriminación, en colaboración con las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias. En concreto, los poderes públicos promoverán la puesta en marcha y el mantenimiento de campañas para la toma de conciencia de la sociedad, accesibles para las personas con discapacidad, especialmente en los ámbitos socio-sanitario, educativo y profesional, fomentando el reconocimiento y respeto de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, para que ésta en su conjunto, colabore en su plena inclusión en la vida social.

Personal de los servicios de atención a las personas con discapacidad.

Personal especializado.	1. La atención y prestación de los servicios que requieran las personas con discapacidad en su proceso de desarrollo personal e inclusión deberán estar orientadas, dirigidas y realizadas por personal especializado. 2. Este proceso, por la variedad, amplitud y complejidad de las funciones que abarca exige el concurso de especialistas de distintos ámbitos que deberán actuar conjuntamente como equipo multiprofesional.
Formación del personal.	1. Las administraciones públicas promoverán la formación de los profesionales y el personal que trabajan con personas con discapacidad para atender adecuadamente los diversos servicios que las personas con discapacidad requieren, tanto en el nivel de detección, diagnóstico y valoración como educativo y de servicios sociales. 2. Las administraciones públicas establecerán programas permanentes de especialización y actualización, de carácter general y de aplicación especial para las diferentes discapacidades, así como sobre modos específicos de atención para conseguir el máximo desarrollo personal, según el ámbito de las diversas profesiones, de acuerdo con las distintas competencias profesionales.

Voluntariado.	1. Las administraciones públicas promoverán y fomentarán la colaboración del voluntariado en la atención de las personas con discapacidad y de sus familias, promoviendo la constitución y funcionamiento de entidades sin ánimo de lucro, a fin de que puedan colaborar con los profesionales en dicha atención. Asimismo, promoverán y fomentarán el voluntariado entre personas con discapacidad, favoreciendo su plena inclusión y participación en la vida social.

3.3.- Título II: Igualdad de oportunidades y no discriminación.

3.3.1.- CAPÍTULO I. Derecho a la igualdad de oportunidades.

Se entenderá que se vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad cuando, por motivo de o por razón de discapacidad, se produzcan **discriminaciones directas o indirectas, discriminación por asociación, acosos, incumplimientos de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables, así como el incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente establecidas**.

Garantías del derecho a la igualdad de oportunidades.

Con el fin de garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad, los poderes públicos establecerán **medidas contra la discriminación y medidas de acción positiva.**

MEDIDAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN.

Se consideran **medidas contra la discriminación** aquellas que tengan como finalidad prevenir o corregir que una persona sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una situación análoga o comparable, por motivo de o por razón de discapacidad.

- Las **medidas contra la discriminación** podrán consistir en prohibición de conductas discriminatorias y de acoso, exigencias de accesibilidad y exigencias de eliminación de obstáculos y de realizar ajustes razonables.
- A estos efectos, se entiende por **exigencias de accesibilidad** los requisitos que deben cumplir los entornos, productos y servicios, así como las condiciones de no discriminación en normas, criterios y prácticas, con arreglo a los principios de accesibilidad universal y de diseño para todas las personas.
- A efectos de determinar si un ajuste es razonable, se tendrán en cuenta los costes de la medida, los efectos discriminatorios que suponga para las personas con discapacidad su no adopción, la estructura y características de la persona, entidad u organización que ha de ponerla en práctica y la posibilidad que tenga de obtener financiación oficial o cualquier otra ayuda.

MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA.

Los poderes públicos adoptarán **medidas de acción positiva** en beneficio de aquellas personas con discapacidad susceptibles de ser objeto de un mayor grado de discriminación, incluida la discriminación múltiple, o de un menor grado de igualdad de oportunidades, como son las mujeres, los niños y niñas, quienes precisan de mayor apoyo para el ejercicio de su autonomía o para la toma libre de decisiones y las que padecen una más acusada exclusión social, así como las personas con discapacidad que viven habitualmente en el medio rural. Asimismo, en el marco de la política oficial de protección a la familia, los poderes públicos adoptarán medidas de acción positiva respecto de las familias cuando alguno de sus miembros sea una persona con discapacidad.

- Las **medidas de acción positiva** podrán consistir en apoyos complementarios y normas, criterios y prácticas más favorables.
- Las **medidas de igualdad de oportunidades** podrán ser ayudas económicas, ayudas técnicas, asistencia personal, servicios especializados y ayudas y servicios auxiliares para la comunicación. Dichas medidas tendrán naturaleza de mínimos, sin perjuicio de las medidas que puedan establecer las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias.

En particular, las administraciones públicas garantizarán que las ayudas y subvenciones públicas promuevan la efectividad del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad así como las personas con discapacidad que viven habitualmente en el ámbito rural.

3.3.2.- CAPÍTULO II. Medidas de fomento y defensa.

Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, promoverán y facilitarán el desarrollo de **medidas de fomento y de instrumentos y mecanismos de protección jurídica para llevar a cabo una política de igualdad de oportunidades**, mediante la adopción de las medidas necesarias para que se supriman las disposiciones normativas y las prácticas contrarias a la igualdad de oportunidades y el establecimiento de medidas para evitar cualquier forma de discriminación por motivo o por razón de discapacidad.

Medidas de fomento.

Las administraciones públicas adecuarán sus planes de calidad para asegurar la igualdad de oportunidades a los ciudadanos con discapacidad. Para ello, incluirán en ellos normas mínimas de no discriminación y de accesibilidad, y desarrollarán indicadores de calidad y guías de buenas prácticas.

Igualmente fomentarán la **innovación e investigación** aplicada al desarrollo de entornos, productos, servicios y prestaciones que garanticen los principios de inclusión, accesibilidad universal, diseño para todas las personas y vida independiente en favor de las personas con discapacidad. Para ello, promoverán la investigación en las áreas relacionadas con la discapacidad en los planes de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Asimismo, facilitarán y apoyarán el **desarrollo de normativa técnica**, así como la revisión de la existente, de forma que asegure la no discriminación en procesos, diseños y desarrollos de tecnologías, productos, servicios y bienes, en colaboración con las entidades y organizaciones de normalización y certificación y todos los agentes implicados.

La administración del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales ampararán la **iniciativa privada sin ánimo de lucro**, colaborando en el desarrollo de estas actividades mediante asesoramiento técnico, coordinación, planificación y apoyo económico. Especial atención recibirán las entidades sin ánimo de lucro, promovidas por las propias personas con discapacidad, sus familiares o sus representantes legales. Será requisito indispensable para percibir dicha colaboración y ayuda que las actuaciones privadas se adecuen a las líneas y exigencias de la planificación sectorial que se establezca por parte de las administraciones públicas.

Se considera al **Observatorio Estatal de la Discapacidad** como un instrumento técnico de la Administración General del Estado que, a través de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2.030, se encarga de la recopilación, sistematización, actualización, generación de información y difusión relacionada con el ámbito de la discapacidad.

Con carácter anual, el Observatorio Estatal de la Discapacidad confeccionará un informe amplio e integral sobre la situación y evolución de la discapacidad en España elaborado de acuerdo con datos estadísticos recopilados, con especial atención al género, que se elevará al Consejo Nacional de la Discapacidad, para conocimiento y debate.

Medidas de defensa.

Arbitraje.	Previa audiencia de los sectores interesados y de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias, el Gobierno establecerá un sistema arbitral que, sin formalidades especiales, atienda y resuelva con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, las quejas o reclamaciones de las personas con discapacidad en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación, siempre que no existan indicios racionales de delito, todo ello sin perjuicio de la protección administrativa y judicial que en cada caso proceda. . El sometimiento de las partes al sistema arbitral será voluntario y deberá constar expresamente por escrito. . Los órganos de arbitraje estarán integrados por representantes de los sectores interesados, de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias y de las administraciones públicas dentro del ámbito de sus competencias.
Tutela judicial y protección contra las represalias.	La tutela judicial del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad comprenderá la adopción de todas las medidas que sean necesarias para poner fin a la violación del derecho y prevenir violaciones ulteriores, así como para restablecer al perjudicado en el ejercicio pleno de su derecho.
Legitimación.	Sin perjuicio de la legitimación individual de las personas afectadas, las personas jurídicas legalmente habilitadas para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos podrán actuar en un proceso en nombre e interés de las personas que así lo autoricen, con la finalidad de hacer efectivo el derecho de igualdad de oportunidades, defendiendo sus derechos individuales y recayendo en dichas personas los efectos de aquella actuación.
Criterios especiales sobre la prueba de hechos relevantes.	En aquellos procesos jurisdiccionales en que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de indicios fundados de discriminación por motivo de o por razón de discapacidad, corresponderá a la parte demandada la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de la conducta y de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Cuando en el proceso jurisdiccional se haya suscitado una cuestión de discriminación por motivo de o por razón de discapacidad, el Juez o Tribunal, a instancia de parte, podrá recabar informe o dictamen de los organismos públicos competentes. Lo establecido en el apartado anterior no es de aplicación a los procesos penales ni a los contencioso-administrativos interpuestos contra resoluciones sancionadoras.

4.- LEY 8/2.021, DE 2 DE JUNIO, POR LA QUE SE REFORMA LA LEGISLACIÓN CIVIL Y PROCESAL PARA EL APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL EJERCICIO DE SU CAPACIDAD JURÍDICA.

Con la **aprobación de la Ley 8/2021** de 2 de junio, de reforma de la legislación civil y procesal para el **apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica** y su publicación en el BOE el 3 de junio, se ha consumado un paso importante en la adaptación del ordenamiento jurídico nacional a la **Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad**. Esta modificación afecta al Código Civil", a las leyes del Notariado, Hipotecaria, Enjuiciamiento Civil, Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad, Registro Civil, y de Jurisdicción Voluntaria, entre otras. Los cambios que introduce son importantes. Como recoge la exposición de motivos, "no se trata de un mero cambio de terminología, estamos ante un nuevo enfoque, en el que las personas con discapacidad son titulares del derecho a la toma de sus propias decisiones, derecho que ha de ser respetado; se trata, por tanto, de una cuestión de derechos humanos".

La idea central del nuevo sistema es la de **apoyo a la persona** que lo precise, que debe respetar la **máxima autonomía de la persona afectada**, hasta el punto de que la determinación del "interés superior objetivo" que ha venido rigiendo hasta la fecha, se sustituye por la "**mejor interpretación posible de la voluntad**", incluso en casos excepcionales en los que la persona no pueda expresarla y la **preferencia de las medidas voluntarias sobre las judiciales**.

LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

La nueva regulación, **cuya entrada en vigor tendrá lugar a los 3 meses de la publicación en el BOE**, viene impuesta por la necesidad de adaptar la legislación civil y procesal a la **Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de 13 de diciembre de 2006**, tratado internacional que entró en vigor de forma general en España el 3 de mayo de 2008.

Este tratado internacional, conocido también como **Convención de Nueva York**, ha provocado la aprobación y modificación de numerosas normas de todas las ramas de nuestro ordenamiento jurídico, culminándose ahora con la traslación al derecho positivo del contenido de su **artículo 12** *("Igual reconocimiento como persona ante la ley")*, que propugna textualmente que "***las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida***".

El artículo 12 de la Convención de Nueva York es el eje sobre el que se vertebra todo el articulado de la Ley, reconociéndose que la **capacidad jurídica** es inherente a la condición del ser humano, con independencia de las deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que puedan afectar a la persona o, dicho con las palabras de la propia Convención, *"que puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás".*

Artículo 12 Igual reconocimiento como persona ante la ley

1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.

2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.

3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.

4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria.

La capacidad jurídica abarca tanto la facultad de ser titular de derechos como la legitimación para ejercitarlos. **Desaparece así la distinción tan enraizada en Derecho entre capacidad jurídica y capacidad de obrar**. Lo que hasta la fecha conocíamos como "capacidad de obrar" se asimila al ejercicio de la capacidad jurídica (intrínseca a toda persona), que debe garantizarse mediante los apoyos necesarios cuando la persona necesita ayuda y no puede bastarse por sí misma para desenvolverse en algún ámbito de la vida civil.

La **Ley 26/2.011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad**, estableció en la Disposición Adicional 7ª que: "El Gobierno, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley de adaptación de la normativa del Ordenamiento Jurídico para dar cumplimiento al artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derecho de las Personas con Discapacidad, en lo relativo al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás en todos los aspectos de la vida. Dicho proyecto de ley establecerá las modificaciones necesarias en el proceso judicial de determinación de apoyos para la toma de decisiones de las personas con discapacidad que la precisen". La Ley 8/2.021, aunque con retraso, da cumplimiento a este mandato.

EL CONCEPTO DE DISCAPACIDAD Y SU TERMINOLOGÍA.

Resulta importante conocer cómo se entiende la discapacidad según el vigente modelo social instaurado por la Convención de Nueva York y, también, para ser especialmente cuidadoso en el uso del lenguaje concerniente a esta materia.

El apartado e) del Preámbulo de la Convención define la discapacidad como "**un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás**".

Según esta concepción, la discapacidad no existe tanto por las deficiencias que pueda tener una persona, sino más bien por los **obstáculos con los que se enfrenta para poder gozar plenamente de todos sus derechos**, entre los que incluye el del ejercicio de su capacidad jurídica. Para lograr la plena inclusión e integración en la sociedad de lo que es un colectivo muy amplio de individuos es preciso que los Estados Parte del tratado internacional establezcan los ajustes razonables y mecanismos adecuados para ello, como pueda ser, en lo que aquí nos concierne, la regulación legal de las **medidas de apoyo** para que se **permita a la persona tomar sus propias decisiones, sea cual sea su limitación o enfermedad.**

El Preámbulo de la Ley recuerda que la reforma normativa impulsada debe ir unida a una **transformación de**

la mentalidad social y, especialmente, de los profesionales en el ejercicio de sus funciones. Están muy anclados en la conciencia social ciertos estereotipos y prejuicios hacia las personas con discapacidad, que se manifiestan muchas veces en el **uso de un lenguaje erróneo** para referirse a las mismas. Ya la **Disposición adicional octava de la Ley 39/2006**, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, estableció en su Disposición adicional octava (*"**Terminología**")* que las referencias que los textos normativos efectuaran a "minusválidos" o "personas con minusvalía" deberían entenderse realizadas a "personas con discapacidad" y, también, el mandato a las Administraciones Públicas de que en las disposiciones normativas que elaboraran en un futuro se utilizara **exclusivamente el término de "personas con discapacidad"** para denominarlas.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (**CERMI**), que es el organismo designado por el Estado español para supervisar la aplicación de la Convención en nuestro país, igualmente determinó, en el "Decálogo para un uso apropiado de la Imagen Social de las Personas con Discapacidad" (2011), como **acepción correcta, la de "personas con discapacidad"**.

Por la misma razón, **es absolutamente desacertado hablar de "incapaz" o "incapacitado"**, al margen de que, como es bien sabido, **la reforma legal suprime la "incapacitación" de nuestro ordenamiento jurídico**.

Otra expresión inapropiada es la de "disminuido". El **artículo 49** de la Constitución habla todavía de "disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. La modificación propuesta de este artículo cambia íntegramente el texto, tanto desde el punto de vista del lenguaje (eliminado la expresión disminuidos y sustituyéndola por el de "persona con discapacidad"), como del de su estructura y contenido, con el fin de adecuarlo a los principios de la Convención.

ESTRUCTURA DE LA LEY 8/2.021.

El 3 de junio de 2021 se publicó en el BOE la **Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica**.

Esta Ley **entró en vigor el 3 de septiembre de 2021**, por lo que ya ha sido plenamente aplicada por todos los operadores jurídicos.

Esta Ley consta de **ocho artículos, dos disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales**.

Art. 1.	Modificación de la Ley del Notariado.
Art. 2.	Modificación del Código Civil.
Art. 3.	Modificación de la Ley Hipotecaria.
Art. 4.	Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Art. 5.	Modificación de la Ley de protección patrimonial de las personas con discapacidad.
Art. 6.	Modificación de la Ley de Registro Civil.
Art. 7.	Modificación de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria.
Art. 8.	Modificación del Código de Comercio.

4.1.- Modificación integral del ordenamiento jurídico.

Esta reforma ha adecuado nuestro ordenamiento jurídico a la **Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad**, celebrada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. Por tanto, el legislador español ha tardado 15 años en adoptar las medidas pertinentes para el apoyo que puedan necesitar las personas con discapacidad.

No obstante, aunque tardía, la modificación ha sido integral, ya que **se han modificado las siguientes leyes:**

- **Código Civil.** Regula las distintas medidas de apoyo, las figuras de apoyo y la forma en la que se han de prestar estos apoyos.
- **Ley de Enjuiciamiento Civil.** Regula el procedimiento para la adopción de las medidas judiciales de apoyo -para aquellos casos en las que no existan o las que existan resulten insuficientes-, así como el procedimiento para la adopción de medidas de carácter cautelar que requieren de una intervención urgente.
- **Ley de la Jurisdicción Voluntaria.** Regula el expediente para la adopción de medidas alternativas sociales o comunitarias, así como los distintos procedimientos relacionados con el ejercicio de las medidas de apoyo (autorizaciones judiciales para la realización de actos de disposición, remoción o excusa del curador, forma de cumplimiento de las obligaciones del curador).
- **Ley del Notariado.** Los notarios desempeñarán una labor fundamental en el ámbito de las medidas voluntarias, incluyendo información y asesoramiento.
- **Ley del Registro Civil.** El Registro Civil se convierte en una pieza fundamental ya que es el que va a permitir que se puedan hacer efectivas las preferencias de la persona con discapacidad manifestadas en las medidas voluntarias que han de acceder a ese Registro.
- **Código de Comercio.**
- **Ley Hipotecaria.**
- **Código Penal.**
- **Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad**

Las modificaciones pretenden asegurar que **las medidas respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad.** Se modifica así el sistema existente hasta el momento, ya que ahora es la persona con discapacidad quien toma las decisiones que le afectan.

También se ha modificado la **terminología jurídica**, ya que han desaparecido los términos "incapaz" e "incapacitado" al eliminarse, como veremos, la incapacitación judicial. Tampoco se recoge el término "discapacitado", sino que la nueva Ley habla de "personas con discapacidad".

4.2.- Supresión de las antiguas instituciones de protección de las personas con discapacidad.

El Comité de seguimiento de la Convención ha hecho hincapié varias veces en el incumplimiento del Estado español respecto del mandato contenido en el artículo 12, entendiendo que el **régimen tradicional de tutela y de incapacitación**, concebido para proteger a la persona, entraña una sustitución de su voluntad incompatible con el reconocimiento de su capacidad jurídica.

Consecuentemente, **la nueva Ley elimina el estado civil de incapacitación**, equiparable a una "muerte civil" del individuo. Es importante reseñar que las medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica solo buscan empoderar a la persona, disponiendo el último inciso del artículo 269 del Código Civil que **"en ningún caso podrá incluir la resolución judicial la mera privación de derechos"**.

Anteriormente, cuando una persona con discapacidad requería de apoyos para el ejercicio de su capacidad jurídica, se iniciaba un procedimiento judicial para incapacitarla. Sin embargo, en la actualidad esto ya no es posible, ya que **se han sustituido los procesos de modificación de la capacidad por los dirigidos a proveer de apoyos a las personas con discapacidad.**

Además, **se han eliminado las tradicionales instituciones de protección**, esto es:

- **La tutela**, que solo se constituirá en relación a los menores de edad que no estén protegidos por la patria potestad.
- **La patria potestad prorrogada o rehabilitada**, ya que, cuando la persona con discapacidad alcance la mayoría de edad, se le prestarán los apoyos que precise (como al resto de personas con discapacidad).
- **La prodigalidad**, que ya no tiene una regulación autónoma.

Al quedar circunscrita la **tutela solo para proteger al menor de edad no emancipado, no sujeto a patria potestad o en situación de desamparo** (nuevo artículo 199 del Código Civil), se limita con la nueva regulación cualquier atisbo de considerar asimilable la situación de la persona con discapacidad mayor de edad a la del menor de edad, **connotación ésta que era inherente a las figuras de la patria potestad prorrogada o rehabilitada** (asimilables a la tutela), **que desaparecen** también de nuestro derecho civil.

4.3.- El nuevo sistema de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica.

Las **medidas de apoyo** surgen ante la imposibilidad de que la persona con discapacidad pueda ejercer de modo absolutamente autónomo su capacidad jurídica, coadyuvando así a que pueda desenvolverse jurídicamente en condiciones de igualdad para lograr el desarrollo pleno de su personalidad.

Artículo 249 del Código Civil.

Las medidas de apoyo a las personas mayores de edad o menores emancipadas que las precisen para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica tendrán por finalidad **permitir el desarrollo pleno de su personalidad y su desenvolvimiento jurídico en condiciones de igualdad**. Estas medidas de apoyo deberán estar inspiradas en **el respeto a la dignidad de la persona y en la tutela de sus derechos fundamentales**. Las de **origen legal o judicial** solo procederán en defecto o insuficiencia de la voluntad de la persona de que se trate. Todas ellas deberán ajustarse a los **principios de necesidad y proporcionalidad**.

Las **personas que presten apoyo** deberán actuar atendiendo a la voluntad, deseos y preferencias de quien lo requiera. Igualmente procurarán que la persona con discapacidad pueda desarrollar su propio proceso de toma de decisiones, informándola, ayudándola en su comprensión y razonamiento y facilitando que pueda expresar sus preferencias. Asimismo, fomentarán que la persona con discapacidad pueda ejercer su capacidad jurídica con menos apoyo en el futuro.

En casos excepcionales, cuando, pese a haberse hecho un esfuerzo considerable, no sea posible determinar la voluntad, deseos y preferencias de la persona, las medidas de apoyo **podrán incluir funciones representativas**. En este caso, en el ejercicio de esas funciones se deberá tener en cuenta la trayectoria vital de la persona con discapacidad, sus creencias y valores, así como los factores que ella hubiera tomado en consideración, con el fin de tomar la decisión que habría adoptado la persona en caso de no requerir representación.

La **autoridad judicial** podrá dictar las salvaguardas que considere oportunas a fin de asegurar que el ejercicio de las medidas de apoyo se ajuste a los criterios resultantes de este precepto y, en particular, atienda a la voluntad, deseos y preferencias de la persona que las requiera.

En el artículo **250 del Código Civil** se establecen las **medidas de apoyo.**

Art. 250 del Código Civil.

Las medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas que lo precisen son, además de **las de naturaleza voluntaria**, la **guarda de hecho**, la **curatela** y el **defensor judicial**.

La función de las medidas de apoyo consistirá en **asistir a la persona con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica en los ámbitos en los que sea preciso, respetando su voluntad, deseos y preferencias**.

Las **medidas de apoyo de naturaleza voluntaria** son las establecidas por la persona con discapacidad, en las que designa quién debe prestarle apoyo y con qué alcance. Cualquier medida de apoyo voluntaria podrá ir acompañada de las salvaguardas necesarias para garantizar en todo momento y ante cualquier circunstancia el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona.

La **guarda de hecho** es una medida informal de apoyo que puede existir cuando no haya medidas voluntarias o judiciales que se estén aplicando eficazmente.

La **curatela** es una medida formal de apoyo que se aplicará a quienes precisen el apoyo de modo continuado. Su extensión vendrá determinada en la correspondiente resolución judicial en armonía con la situación y circunstancias de la persona con discapacidad y con sus necesidades de apoyo.

El **nombramiento de defensor judicial** como medida formal de apoyo procederá cuando la necesidad de apoyo se precise de forma ocasional, aunque sea recurrente.

Al determinar las medidas de apoyo se procurará evitar situaciones en las que se puedan producir conflictos de intereses o influencia indebida.

No podrán ejercer ninguna de las medidas de apoyo quienes, en virtud de una relación contractual, presten servicios asistenciales, residenciales o de naturaleza análoga a la persona que precisa el apoyo.

Concretamos las medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas establecidas en la Ley:

MEDIDAS VOLUNTARIAS DE APOYO.

Las medidas de apoyo de naturaleza voluntaria son las **establecidas por la persona con discapacidad**, en las que **designa quién debe prestarle apoyo y con qué alcance**, en previsión o apreciación de circunstancias que pueden dificultarle el ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás y que podrá ir acompañada de las salvaguardas necesarias para garantizar en todo momento y ante cualquier circunstancia el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona.

Se deberán establecer mediante **escritura pública, comunicando el Notario autorizante de oficio al Registro Civil.**

GUARDA DE HECHO.

La guarda de hecho es una **medida informal de apoyo** que puede existir incluso cuando haya medidas voluntarias o judiciales siempre que estas no se estén aplicando eficazmente.

Se transforma por tanto en una institución jurídica de apoyo necesitándose, según el art. 264 del CC, **autorización judicial a través del correspondiente expediente de jurisdicción voluntaria**, cuando el/la guardador/a de hecho **ejerza una actuación representativa** o vaya a prestar consentimiento en aquellos casos del art. 287 del CC (supuestos de enajenación y gravamen de bienes inmuebles).

No será necesaria autorización judicial para solicitar prestaciones económicas a favor de la persona con discapacidad o actos jurídicos sobre bienes de escasa relevancia económica y carezcan de especial significado personal o familiar.

En cualquier momento, de oficio, a solicitud del Mª Fiscal o a instancia de cualquier interesado podrá requerirse información sobre su actuación y establecer las salvaguardias que sean necesarias.

CURATELA.

La curatela es una **medida formal de apoyo** que se aplicará a quienes precisen el **apoyo de modo continuado.** Su extensión vendrá determinada en la correspondiente **resolución judicial** en armonía con la situación y circunstancias de la persona con discapacidad y con sus necesidades de apoyo.

Es la principal medida de apoyo de origen judicial para las personas con discapacidad.

La curatela será preferentemente de **carácter asistencial** y **sólo en casos excepcionales, el curador habrá de asumir funciones representativas.**

Las medidas tomadas por la autoridad judicial habrán de respetar la máxima autonomía de la persona con discapacidad y atenderá en todo caso a su voluntad, deseos y preferencias, en ningún caso la privación de derechos

La autoridad judicial, establecerá las medidas de control que estime oportunas

¿Quién puede ser Curador/a? (art.275 CC)

• Cualquier persona mayor de edad apta para el adecuado desempeño de esa función

• Las fundaciones y demás personas jurídicas sin ánimo de lucro públicas o privadas, entre cuyos fines figure la promoción de la autonomía y asistencia a personas con discapacidad

¿Quién no podrá ser nombrado Curador/a?

• Los excluidos por la persona que precise apoyo

• Quienes hubiesen sido legalmente removidos de una tutela, curatela o guarda anterior.

• Privados o suspendidos del ejercicio de la patria potestad entre otros.

Orden de preferencia en el nombramiento de Curador/a

• El propuesto por la persona que precise el apoyo o por la persona en quien esta hubiera delegado y en su defecto:

- Al cónyuge, o a quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, siempre que conviva con la persona que precisa apoyo

- Al hijo/a o descendiente y si fueran varios será preferido el que conviva con la persona que precisa el apoyo

- Al progenitor o en su defecto ascendiente y si fueran varios será preferido el que conviva con la persona que precisa el apoyo

- A la persona/s que el cónyuge o la pareja conviviente o los progenitores hubieran dispuesto en testamento o documento público

- A quién estuviera actuando como guardador de hecho

- Al hermano/a, pariente o allegado que conviva con la persona que precisa la curatela

- A una persona jurídica

Se puede proponer el nombramiento de más de un curador/a si la voluntad y necesidades de la persona que precisa apoyo lo justifican.

Remoción de la Curatela

- Cuando incurran en una causa legal de inhabilidad
- Por incumplimiento de los deberes propios del cargo
- Por notoria ineptitud de su ejercicio
- Por problemas de convivencia graves o continuados

Excusa del cargo

- Si resulta excesivamente gravoso para quien ejerce el cargo
- Si entraña dificultad para quien ejerce el cargo
- Por causa de excusa sobrevenida

Las Personas jurídicas privadas se excusarán:

- Cuando carezcan de medios suficientes
- Cuando las condiciones de ejercicio de la curatela no sean acordes con sus fines estatutarios

La Entidad Pública no concurre causa de excusa.

Obligaciones del ejercicio de la Curatela Asistencial:

- Mantener contacto con la persona a la que presta apoyo
- Asistir a la persona respetando su voluntad, deseos y preferencias
- Desempeñar las funciones con la diligencia debida
- Fomentar el desarrollo en la toma de decisiones
- Fomentar las aptitudes de la persona a la que presta apoyo, de modo que pueda ejercer su capacidad con menos apoyo en el futuro

No es necesario presentar un inventario de bienes (salvo en la curatela representativa)

Obligaciones del ejercicio de la curatela con funciones representativas, además de las anteriores:

- Obligación de realizar inventario en el plazo de 60 días
- Solicitar autorización judicial para realizar actos de trascendencia personal o familiar
- Para enajenar o gravar bienes inmuebles, valores, etc.
- Disponer a título gratuito de bienes o derechos
- Aceptar sin beneficio de inventario herencias, repudiarla, etc.
- Realizar gastos extraordinarios
- Dar y tomar dinero a préstamo y prestar aval o fianza, etc.
- Interponer Demanda en nombre de la persona a la que presta apoyo
- Celebrar contratos de vida, renta vitalicia, etc.

No necesitan autorización judicial, pero si aprobación una vez realizadas:

- La partición de herencia
- La división de cosa común realizada

La rendición de cuentas

Se ha modificado el procedimiento para la rendición de cuentas, de forma que la comparecencia ante el/la Juez/a no siempre debe tener lugar, sino cuando algún interesado lo solicite permitiendo, sin embargo sin perjuicio de la obligación de rendición periódica de cuentas que en su casa le haya impuesto la autoridad judicial, el/la Curador/a al cesar en sus funciones deberá rendir ante ella la cuenta general justificada de su administración en el plazo de 3 meses, prorrogables si concurre causa justa.

El Ministerio Fiscal podrá recabar en cualquier momento la información que considere necesaria a fin de garantizar el buen funcionamiento de la curatela.

DEFENSOR JUDICIAL.

El nombramiento de defensor judicial como **medida formal de apoyo** procederá cuando la necesidad de apoyo se precise de forma ocasional, aunque sea recurrente como por ejemplo y entre otras:

- Cuando quien haya de prestar el apoyo no pueda hacerlo
- Cuando exista conflicto de intereses
- Durante la tramitación de la excusa
- Cuando existan discrepancias entre la figura de apoyo y la persona con discapacidad

Al determinar las medidas de apoyo se procurará evitar situaciones en las que se puedan producir conflictos de intereses o influencia indebida.

En el **artículo 271** se hace referencia a la **autocuratela.**

Artículo 271 del Código Civil.

Cualquier persona mayor de edad o menor emancipada, en previsión de la concurrencia de circunstancias que puedan dificultarle el ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás**, podrá proponer en escritura pública el nombramiento o la exclusión de una o varias personas determinadas para el ejercicio de la función de curador**. Podrá igualmente establecer **disposiciones sobre el funcionamiento y contenido de la curatela** y, en especial, sobre el cuidado de su persona, reglas de administración y disposición de sus bienes, retribución del curador, obligación de hacer inventario o su dispensa y medidas de vigilancia y control, así como proponer a las personas que hayan de llevarlas a cabo.

La **autocuratela** es la propuesta en escritura pública de aquellas personas que puedan ejercer, si es el caso, la función de curador, pudiendo establecerse además las reglas de funcionamiento de la futura curatela. El menor de edad emancipado podrá otorgar poder preventivo y escritura pública de autocuratela.

Las **medidas de apoyo establecidas por la autoridad judicial son la curatela y el defensor judicial**, recalcando el artículo 269 del Código Civil que **la curatela solo se constituirá cuando no exista ninguna de las otras medidas de apoyo que sea suficiente para permitir el ejercicio de la capacidad jurídica**. La curatela, existente en nuestro derecho antes de la reforma, se erige como la figura central de apoyo entre las de naturaleza judicial. Ya en la práctica los tribunales han venido decantándose por esta institución de la curatela como más acorde con el espíritu de la Convención de Nueva York, frente a la tutela, apreciándose además en los últimos tiempos un mayor cuidado en el curso de los procedimientos, hasta la fecha llamados de "modificación de la capacidad", tanto en el examen pormenorizado de la persona y sus circunstancias, como en la concreción de la resolución judicial a la hora de determinar los actos en los que la persona necesitará de la ayuda o representación de otra. Es famosa en este sentido la expresión acuñada por el Tribunal Supremo de que la resolución judicial, desde este momento denominada de **"provisión de apoyos"**, debe ser un auténtico **"traje a medida"**, acomodado a las necesidades de la persona.

La **resolución judicial de provisión de apoyos** no es una resolución de privación de la capacidad, ni tan siquiera de "modificación de la capacidad", pues la capacidad no se restringe ni admite modulaciones. **No existe ya un procedimiento judicial de modificación de la capacidad**.

Se puede hablar del "interés superior del menor" como factor a tener en cuenta para la adopción de medidas que puedan concernir a éste, pero no así del "**interés superior" de la persona con discapacidad**, ya que cualquier medida de provisión de apoyos ha de atender siempre a la **voluntad, deseos y preferencias** de la persona, y solo en casos excepcionales, cuando sea imposible la manifestación de esa "voluntad, deseos y preferencias", y las medidas de apoyo incluyan facultades representativas, deberá tenerse en cuenta *"la trayectoria vital de la persona con discapacidad, sus creencias y valores, así como los factores que ella hubiera tomado en consideración, con el fin de tomar la decisión que habría adoptado la persona en caso de no requerir representación"*, según el artículo 249 del Código Civil.

4.4.- Máxima prioridad a las medidas voluntarias.

La Ley 8/2.021 pretende dar máxima prioridad a las **medidas voluntarias**, sobre todo en aquellos casos en que se pueden anticipar. El claro ejemplo de ello es el de una persona a la que le diagnostican Alzheimer en un estado muy primitivo. Y esa persona sabe que en unos años no va a tener la capacidad de tomar sus propias decisiones. En ese supuesto, la idea del legislador es que esa persona, anticipadamente, pueda decidir sus propias medidas para el futuro.

Por ello, adquieren especial importancia los **poderes y mandatos preventivos y la autocuratela**, ya que Ley establece que cuando una persona prevea que pueden concurrir circunstancias que le dificulten el ejercicio de su capacidad jurídica, **podrá acordar en escritura pública medidas de apoyo relativas a su persona y bienes.**

En estos poderes preventivos podrá establecer, por ejemplo, el alcance de las facultades de la persona o personas que le presten apoyo, la forma de ejercicio del apoyo, las concretas medidas u órganos de control, las salvaguardas necesarias para evitar abusos o conflictos de intereses o los mecanismos y plazos de revisión de las medidas de apoyo.

4.5.- Jurisdicción voluntaria: jurisdicción preferente.

A **nivel procesal**, lo más relevante de la reforma es que **se opta por la jurisdicción voluntaria de manera preferente**, es decir, ningún expediente de provisión de apoyos se puede iniciar directamente en la jurisdicción contenciosa, porque primero se debe iniciar un expediente de jurisdicción voluntaria.

4.5.1.- PROCESO DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA.

El **procedimiento** (regulado en el artículo 42 bis b) de la Ley de Jurisdicción Voluntaria) aspira a ser sencillo y consta esencialmente de **dos fases:**

1. Fase escrita, que se inicia con la solicitud de medidas de apoyo y con una serie de documentos que acrediten la necesidad del apoyo. Un ejemplo de esos documentos serían los dictámenes emitidos por profesionales del ámbito social y sanitario.

2. Comparecencia para ilustrar a la persona con discapacidad acerca de alternativas de apoyo distintas a las judiciales. También se practica la prueba orientada a la fijación del contenido del auto que ponga término en su día a este expediente. Pues, **si no hay oposición, el juez dictará auto con la provisión de apoyos.**

Ahora bien, **si se da oposición**, ese expediente de jurisdicción voluntaria **se transforma en un procedimiento de la jurisdicción ordinaria.** Este procedimiento se denomina procedimiento para proveer de apoyos a las personas con discapacidad.

4.5.2.- PROCEDIMIENTO PARA PROVEER DE APOYOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

La **competencia** para conocer del mismo la ostenta el juzgado que ha conocido del expediente de jurisdicción voluntaria. Por tanto, la ostenta el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde resida la persona con discapacidad).

Las **novedades más relevantes** son:

- Que se permite intervenir en el procedimiento a cualquier persona legitimada para instarlo o que acredite un interés legítimo en el mismo.
- Y que se introduce la posibilidad de que el tribunal decida no practicar las audiencias preceptivas cuando el procedimiento se inste por la propia persona con discapacidad y ésta así lo solicite (para preservar su intimidad y privacidad).

En cualquier caso, conviene tener en cuenta que **las medidas serán objeto de revisión periódica.** Se revisarán en el plazo que disponga el auto o la sentencia, teniendo una **duración máxima de tres años, prorrogables hasta seis** en casos extremos.

Hay que tener presente que las **privaciones de derechos** de las personas con discapacidad han quedado **sin efecto desde que la ley entró en vigor.** Además, que se puede solicitar la **revisión de las medidas** que se hayan establecido con arreglo al sistema anterior.

4.6.- Entrada en vigor y régimen transitorio.

La **Ley 8/2.021, de 2 de junio,** entró en vigor el **3 de septiembre de 2021**, a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

La disposición adicional primera del texto prevé que, a partir de la entrada en vigor de la nueva norma, las **meras privaciones de derechos** de las personas con discapacidad, o de su ejercicio, **quedarán sin efecto.**

En el régimen transitorio la ley ha optado por una fórmula flexible según la cual, como regla general, las funciones de apoyo se ejercerán conforme a la misma desde su entrada en vigor y se establece una amplia legitimación para solicitar de la autoridad judicial, en cualquier momento, **la revisión de las medidas** que se hubiesen establecido con arreglo al sistema anterior. La revisión también se podrá producir de oficio.

Así, disponte que las personas con capacidad modificada judicialmente, los declarados pródigos, los progenitores que ostenten la patria potestad prorrogada o rehabilitada, los tutores, los curadores, los defensores judiciales y los apoderados preventivos podrán solicitar en cualquier momento de la autoridad judicial la revisión de las medidas que se hubiesen establecido con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley, para adaptarlas a esta. La revisión de las medidas deberá producirse en el **plazo máximo de un año** desde dicha solicitud.

Para aquellos casos donde no haya existido dicha solicitud, la revisión se realizará por parte de la autoridad judicial de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal en un **plazo máximo de tres años.**

5.- REAL DECRETO 888/2.022, DE 18 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO, DECLARACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL GRADO DE DISCAPACIDAD

La **promoción y garantía de los derechos humanos, la atención a las personas con discapacidad y la promoción de su autonomía personal** constituye uno de los principales retos de las legislaciones y políticas sociales de los países desarrollados. El reto no es otro que atender las necesidades de aquellas personas que requieren apoyos para desarrollar las actividades de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía.

UN NUEVO MODELO.

El actual modelo trasciende el enfoque tradicional meramente biológico incorporando un **enfoque holístico** en el que se consideran de manera integrada tanto los factores biológicos como los psicológicos y los sociales. Este **modelo biopsicosocial de la CIF** es adoptado para conceptualizar la discapacidad por la **Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006** por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en cuyo preámbulo se reconoce que **la discapacidad es un hecho social** y un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

El modelo describe y evalúa el funcionamiento y la discapacidad sobre la base de unos componentes estructurados en dos categorías: **funcionamiento y discapacidad** (funciones y estructuras corporales, actividad y participación) y **factores contextuales** (factores ambientales y factores personales).

FUNDAMENTACIÓN LEGAL.

Este tratado internacional consagra, como único abordaje de la discapacidad, el enfoque de derechos humanos siendo un imperativo legal para el Estado Español en virtud de los artículos 10.2, 94.1 y 96.1 de la **Constitución Española**.

Por otra parte, en febrero de 2009, se aprueba una **proposición no de ley por la Comisión del Congreso de los Diputados para las Políticas Integrales de la Discapacidad,** en virtud de la cual se insta al Gobierno a impulsar las medidas necesarias para la aprobación de nuevos baremos que valoren la discapacidad de acuerdo con la CIF.

Actualmente se ha aprobado la **Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030**. En la misma se realiza un reconocimiento de las necesidades y situaciones de aquellas personas con discapacidad con mayores limitaciones, así como de las situaciones de sus familias, ya que es mucho más probable que sin acciones proactivas y preventivas vuelvan a quedar fuera de los planteamientos más innovadores de ejercicio de derechos, prestación de apoyos e incluso de la política social.

Por otro lado, el **Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social**, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, incorpora el concepto de discapacidad y de persona con discapacidad de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.

5.1.- Procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.

OBJETO.

Este real decreto tiene por objeto la **regulación del procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad**, el **establecimiento de los baremos aplicables**, así como la **determinación de los órganos competentes**, todo ello con la finalidad de que la **evaluación del grado de discapacidad que afecte a la persona sea uniforme en todo el territorio del Estado**, garantizando con ello la igualdad de condiciones para el acceso de la ciudadanía a los derechos previstos en la legislación

CALIFICACIÓN Y GRADO DE DISCAPACIDAD.

1. A los efectos previstos en este real decreto **las situaciones de discapacidad se califican en grados** según el alcance de las mismas.

2. La calificación del grado de discapacidad responde a criterios técnicos unificados, fijados mediante los baremos que se acompañan como anexos I, II, III, IV, V y VI a este real decreto, y serán objeto de evaluación, tanto las **deficiencias, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación que presente la persona, como, en su caso, los Factores Contextuales/Barreras Ambientales**. El grado de discapacidad resultante se expresará en **porcentaje**.

3. La calificación del grado de discapacidad que realicen los **equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad,** será independiente de las valoraciones técnicas efectuadas por otros organismos en el ejercicio de sus competencias públicas.

BAREMOS.

Se aprueban las normas generales y el resumen básico de los componentes del baremo que figuran como anexos I y II, así como el **baremo de evaluación de las funciones y estructuras corporales/Deficiencia Global de la Persona (BDGP)**, el **baremo de evaluación de las capacidades/Limitaciones en la Actividad (BLA),** el **baremo de evaluación del desempeño/ Restricciones en la Participación (BRP)** y el **baremo de evaluación de los Factores Contextuales/Barreras Ambientales (BFCA),** que se contienen en los anexos III, IV, V y VI, respectivamente.

EVALUACIÓN DE LA DISCAPACIDAD.

1. La **evaluación de la discapacidad**, expresada en porcentaje, se realizará mediante la aplicación de los baremos que se acompañan como anexos I, II, III, IV, V y VI.

2. Para la **determinación del grado de discapacidad**, el porcentaje obtenido en la evaluación de las deficiencias, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación que presente la persona, se modificará, en su caso, con la adición de la puntuación obtenida en el baremo de Factores Contextuales/Barreras Ambientales, siendo el **máximo de puntos posibles de veinticuatro**.

Dicha puntuación modifica por adición el «**grado de discapacidad ajustado**» (GDA) sin poder cambiar de clase, conforme a lo establecido en el anexo I.

3. La evaluación de aquellas situaciones específicas de discapacidad que se establecen en los artículos 353.2 y 364.6 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, para tener **derecho a la cuantía específica de la asignación económica por hijo a cargo y al incremento de la cuantía de la pensión de invalidez de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva por necesitar el concurso de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida**, así como la prevista en el artículo 25.1.b) del Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero, por el que se establece y regula el sistema especial de prestaciones sociales y económicas para personas con discapacidad para ser beneficiaria del **subsidio de movilidad y compensación por gastos de transportes**, se realizará de acuerdo con lo que se establece a continuación:

a) La determinación por el órgano técnico competente de la necesidad del concurso de tercera persona a que se refieren los artículos 354 y 367.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, se realizará mediante la aplicación del baremo establecido conforme a lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Se estimará acreditada la **necesidad de concurso de tercera persona** cuando de la aplicación del referido baremo se obtenga una puntuación que dé lugar a cualquiera de los grados de dependencia establecidos.

b) La relación exigida entre el grado de discapacidad y la determinación de la existencia de dificultades de movilidad para utilizar transportes colectivos a que se refiere el artículo 25.1.b) del Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero, se fijará por **aplicación del Baremo de Evaluación de las Capacidades / Limitaciones en la Actividad (BLA)** que figura dentro del anexo IV. Cuando una vez evaluadas todas las actividades, el porcentaje de limitación obtenido en el dominio de movilidad asigne una limitación final de movilidad igual o superior al veinticinco por cien se determinará que la persona tiene movilidad reducida y dificultades de movilidad para utilizar transportes colectivos.

4. La **Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de Discapacidad** es el órgano colegiado de la Administración General del Estado, adscrito al Ministerio con competencias en materia de discapacidad, creado, con carácter permanente, como **instrumento de coordinación y consulta entre las distintas Administraciones Públicas** competentes en la materia y a los efectos de garantizar la uniformidad en los criterios de aplicación de los baremos en todo el territorio del Estado. También se integrará en esta Comisión Estatal una persona representante de la asociación de utilidad pública más representativa en el ámbito estatal de los diferentes tipos de discapacidad.

COMPETENCIAS: TITULARIDAD Y EJERCICIO.

1. Corresponderá a los **órganos competentes de las comunidades autónomas** o, en el caso de las ciudades de Ceuta y Melilla, al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (en adelante, Imserso):

a) El **reconocimiento y revisión de grado de discapacidad**.

b) El **reconocimiento de la necesidad de concurso de otra persona** para realizar los actos esenciales de la vida diaria, así como de la dificultad para utilizar transportes públicos colectivos, a efectos de las prestaciones, servicios o beneficios públicos establecidos.

c) Aquellas otras funciones relativas a la **evaluación y orientación de situaciones de discapacidad** atribuidas o que puedan atribuirse por la legislación, tanto estatal como autonómica.

2. Dichas competencias, así como la gestión de los expedientes de evaluación y reconocimiento de grado de discapacidad, se ejercerán con arreglo a los principios generales y disposiciones de común aplicación contenidos en **la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas**, con las especialidades que se establecen en este real decreto y sus normas de desarrollo.

3. De conformidad con lo previsto en el artículo 71.2 de la citada ley, en el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por la persona titular de la unidad administrativa se acuerde motivadamente lo contrario, entre otros supuestos cuando concurran razones humanitarias, de especial necesidad social o circunstancias basadas en la severidad de las consecuencias de la deficiencia, debiendo dejar constancia de las mismas.

COMPETENCIA TERRITORIAL.

El ejercicio de las funciones señaladas en el artículo anterior corresponderá al órgano competente de la comunidad autónoma en cuyo ámbito territorial figure empadronada y tenga la residencia efectiva la persona interesada y, al Imserso en las ciudades de Ceuta y de Melilla. Si la persona interesada con nacionalidad española residiese fuera del territorio español, la competencia para el ejercicio de las funciones relacionadas en el artículo anterior corresponderá a la Administración competente a cuyo ámbito territorial pertenezca el último domicilio en el que la persona interesada figurase empadronada en el territorio español.

EQUIPOS MULTIPROFESIONALES DE CALIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL GRADO DE DISCAPACIDAD.

1. Los dictámenes correspondientes para el reconocimiento de grado de discapacidad serán emitidos por **equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad,** que son los **órganos técnicos competentes de las comunidades autónomas** y los equipos de valoración y orientación del Imserso en su ámbito competencial. Los equipos multiprofesionales deberán contar en su composición, en todo caso, con **profesionales del área sanitaria y con profesionales del área social,** con titulación mínima de grado universitario o equivalente.

2. Serán **funciones de los equipos multiprofesionales**:

a) Efectuar la **valoración de las situaciones de discapacidad y la calificación de su grado**, así como, en su caso, la **revisión** por intensificación o atenuación o error material o de hecho.

b) Determinar **la necesidad de concurso de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida diaria**.

c) Determinar si existen **dificultades de movilidad**.

d) Proponer si el grado de discapacidad es permanente o tiene que **ser revisado** y el plazo a partir del cual se podrá instar la revisión del grado de discapacidad.

e) Aquellas otras funciones que, legal o reglamentariamente, sean atribuidas por la normativa reguladora.

3. La composición, organización y funciones de los equipos de valoración y orientación dependientes del Imserso, así como el procedimiento para la valoración del grado de discapacidad dentro del ámbito de la Administración General del Estado serán desarrolladas por orden del Ministerio competente en la materia. La composición, organización y funciones de los órganos técnicos competentes de las comunidades autónomas, así como el procedimiento para la valoración del grado de discapacidad dentro de su ámbito competencial serán desarrolladas normativamente por las respectivas Administraciones territoriales.

4. La aplicación del baremo establecido conforme a lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, para la **determinación de la necesidad de concurso de otra persona,** se llevará a cabo por los órganos técnicos que determinen las comunidades autónomas y el Imserso en su ámbito competencial. Respecto a las personas valoradoras que apliquen el baremo, a los efectos previstos en el párrafo anterior, en relación a los conocimientos y formación básica a requerirles como cualificación profesional en dicha función, serán de aplicación los criterios adoptados por Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 28.5 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL GRADO DE DISCAPACIDAD.

1. La evaluación de las situaciones de discapacidad y la calificación de su grado **se efectuará previo examen de la persona interesada, por los equipos multiprofesionales** de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad a que se refiere el artículo 7.

2. El proceso de evaluación se realizará en condiciones de **accesibilidad universal**, incluidos los **ajustes razonables** para que las personas solicitantes puedan interactuar con el equipo multiprofesional de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad. La persona solicitante podrá estar acompañada por una **persona de su confianza** durante el proceso.

3. Cuando las especiales circunstancias de las personas interesadas así lo aconsejen, el órgano competente para resolver, de oficio o a instancia de la persona interesada, podrá acordar que el equipo multiprofesional realice la **valoración por medios no presenciales o telemáticos**, quedando garantizada en todo caso la accesibilidad universal y considerando los factores contextuales y ambientales en el entorno habitual de residencia de la persona conforme al anexo VI. En el seno de la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de Discapacidad se elaborará y revisará la relación de circunstancias especiales que puedan dar lugar a la aplicación de lo contenido en el párrafo anterior.

4. A propuesta del equipo multiprofesional se podrá acordar, por el órgano competente para resolver, requerir la **cooperación de las organizaciones sociales de la discapacidad,** al objeto de informar, auxiliar, asistir o aportar conocimiento experto en todas las cuestiones relacionadas con la valoración de la discapacidad.

5. Los **menores** y las **personas con medidas de apoyo** para el ejercicio de su capacidad jurídica tendrán derecho a ser informados, oídos y escuchados sin discriminación por razón de la edad o discapacidad. Los menores con discapacidad ejercerán sus derechos en igualdad de condiciones con los demás menores, recibiendo la asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad.

6. El equipo multiprofesional emitirá un **dictamen propuesta**, que deberá contener como mínimo:

a) El **grado de discapacidad**.

b) Las **puntuaciones obtenidas** con la aplicación de los distintos baremos contenidos en los anexos de este real decreto.

c) Los **códigos de diagnóstico, deficiencia, limitaciones en la actividad, restricciones en la participación, barreras ambientales**, y cualesquiera otros que puedan establecerse.

d) Las **puntuaciones de los baremos** para determinar la necesidad del concurso de otra persona, en su caso.

e) La existencia de **dificultades de movilidad para utilizar transportes públicos colectivos**, en su caso.

RESOLUCIÓN.

1. La Administración competente deberá dictar **resolución expresa**, a la vista del dictamen propuesta, sobre el reconocimiento de grado de discapacidad, así como sobre la puntuación obtenida en los baremos para determinar la necesidad del concurso de otra persona o dificultades de movilidad, si procede. Dicha resolución **se dictará y notificará en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud**. Asimismo, se notificará junto con la resolución el dictamen propuesta.

2. El reconocimiento de grado de discapacidad se entenderá producido desde la fecha de solicitud y **tendrá validez en todo el territorio del Estado**.

3. En la resolución deberá figurar necesariamente la fecha en que puede tener lugar la **revisión,** de acuerdo con lo que se establece en el artículo 12.

TRAMITACIÓN DE URGENCIA.

1. La Administración competente podrá acordar la **tramitación urgente del procedimiento** de reconocimiento de grado de discapacidad, **de oficio o a instancia de la persona interesada**, con o sin medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, cuando concurran razones de interés público que así lo aconsejen, entre otras las relacionadas con la salud, la violencia de género, la esperanza de vida u otras de índole humanitaria.

2. La tramitación por vía de urgencia implicará que los plazos establecidos para la realización de los trámites del procedimiento reducirán a **la mitad su duración.**

TARJETA ACREDITATIVA DEL GRADO DE DISCAPACIDAD.

1. La Administración competente emitirá la **tarjeta acreditativa del grado de discapacidad que será válida en todo el territorio del Estado.** A los efectos anteriores, el grado de discapacidad deberá haberse reconocido de conformidad con lo previsto en este real decreto.

2. Dicha tarjeta tendrá un formato común y contendrá los siguientes **datos mínimos**:

a) Datos identificativos.

b) Grado de discapacidad.

c) Periodo de vigencia.

d) Dificultades de movilidad, en su caso.

e) Necesidad de tercera persona, en su caso.

f) Medidas de seguridad y confidencialidad.

En el seno de la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de Discapacidad se determinará el formato común para la citada tarjeta.

3. Las Administraciones Públicas emisoras de la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad garantizarán la accesibilidad universal del soporte o formato de la misma.

REVISIÓN DEL GRADO DE DISCAPACIDAD.

1. El grado de discapacidad será objeto de revisión siempre que se prevea una **modificación de las circunstancias que dieron lugar a su reconocimiento**, y en todo caso, en la **fecha de revisión prevista** en el artículo 9.3.

2. El grado de discapacidad será revisable:

a) **De oficio por las Administraciones competentes**, por alguna de las siguientes **causas:**

1.º En la **fecha de revisión prevista** en la resolución de reconocimiento de grado de discapacidad

2.º Cuando sean conocedoras de **circunstancias que puedan dar lugar a una modificación** del grado de discapacidad.

3.º Cuando se constate la **omisión o inexactitud en las informaciones** de las personas usuarias.

b) **A instancia de la persona int**eresada, con o sin medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica:

1.º Cuando **hubieran transcurrido al menos dos años desde la fecha de la resolución**.

2.º Excepcionalmente, este plazo puede reducirse, **cuando se acredite documentalmente que se han producido cambios sustanciales** en las circunstancias que motivaron el reconocimiento del grado de discapacidad o un error cuya corrección implique un cambio en el grado reconocido.

3.º Asimismo, la persona interesada podrá instar la incoación del procedimiento de revisión a partir de la fecha prevista a tal efecto en la resolución de reconocimiento del grado de discapacidad, aunque esta sea anterior al referido plazo de dos años, para el caso de que la Administración competente no haya procedido a la iniciación de oficio.

3. Los **errores materiales, de hecho o aritméticos** existentes podrán, asimismo, rectificarse en cualquier momento, de oficio o a instancia de parte.

4. Cuando la Administración competente no haya revisado el grado de discapacidad en plazo, por causas ajenas a la persona interesada, se mantendrá el grado de discapacidad hasta que haya una nueva resolución.

RECLAMACIONES PREVIAS.

Contra las resoluciones de reconocimiento de grado de discapacidad y de revisión del grado de discapacidad que se dicten por la Administración competente, las personas interesadas, con o sin medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, podrán interponer **reclamación previa a la vía jurisdiccional social**.

SISTEMA DE INFORMACIÓN.

A los efectos de comprobar que la evaluación del grado de discapacidad sea uniforme en todo el territorio del Estado, se crea un Sistema de intercambio de información entre el Imserso y las Comunidades Autónomas. Dicho Sistema contendrá la información que se determine por el Imserso.

El Sistema dispondrá de **datos con fines estadísticos**, con la previa anonimización de los mismos y garantizando las medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales de la persona interesada. Con la finalidad anterior, las Comunidades Autónomas remitirán al Imserso la información requerida y deberán cooperar en la recopilación, ordenación, tratamiento, publicación, actualización y transparencia de los datos de valoración del grado de discapacidad, a incorporar en el Sistema con **enfoque de género**.

CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS.

1. Las Administraciones competentes darán cumplimiento a las previsiones contenidas en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), así como en la **Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales**.

2. No serán objeto de tratamiento datos de carácter personal diferentes a los contemplados en este real decreto y no podrán utilizarse para una finalidad distinta del reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. Asimismo, se realizará una evaluación de impacto en la protección datos a fin de adoptar medidas técnicas y organizativas reforzadas para garantizar los derechos y libertades de las personas afectadas, incluidas las que garanticen la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales. Dichas medidas deberán en todo caso garantizar la trazabilidad de los accesos y comunicaciones de los datos.

5.2.- Disposiciones.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto. En particular, queda expresamente derogado el **Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad**, y la **Orden de 2 de noviembre de 2000**, por la que se determina la composición, organización y funciones de los Equipos de Valoración y Orientación dependientes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales y se desarrolla el procedimiento de actuación para la valoración del grado de discapacidad dentro del ámbito de la Administración General del Estado

Disposición final tercera. **ENTRADA EN VIGOR.**
El presente real decreto **entrará en vigor a los seis meses de su publicación** en el «Boletín Oficial del Estado».

5.3.- Anexo I. Normas generales.

5.3.1.- CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y DE LA DISCAPACIDAD.

El referente es el **modelo biopsicosocial** propuesto por la **Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) (OMS-2.001)**, que se basa en los siguientes **componentes:**

FUNCIONES Y ESTRUCTURAS CORPORALES.	Son las **funciones fisiológicas de los sistemas corporales** (incluyendo las funciones mentales) y las **partes anatómicas o estructurales** del cuerpo, respectivamente. Ambas susceptibles de sufrir una pérdida o una desviación significativa respecto a la norma estadística para los seres humanos, refiriéndose a éstas como "Deficiencias".
ACTIVIDAD.	Es la **realización de una tarea o acción por una persona.** Representa la perspectiva del individuo respecto al funcionamiento.
CAPACIDAD.	Describe la **aptitud de un individuo para realizar una tarea o acción.** Indica el máximo nivel probable de funcionamiento que una persona puede alcanzar en un dominio, en un momento dado y en un entorno normalizado.
LIMITACIONES EN LA ACTIVIDAD.	Son las **dificultades que puede experimentar una persona** para realizar actividades en un entorno normalizado.
DESEMPEÑO.	Describe lo **que una persona hace en su contexto o entorno real** en el que vive.

PARTICIPACIÓN.	Es la **implicación de la persona en una situación vital.** Los problemas que experimenta una persona para realizar actividades e implicarse en situaciones vitales son las **"Restricciones en la Participación".**
DEMORA.	Define, en la **infancia y juventud**, los aspectos negativos de las Funciones Corporales, las Estructuras Corporales, la Limitación en la Actividad y la Restricción en la Participación, para reflejar el hecho de que un problema en cualquiera de estos ámbitos también puede reflejar un **retraso en el desarrollo.**

A su vez estos componentes interactúan con los **factores ambientales y personales**, que constituyen el **"contexto" de la vida de un individuo**, y determinan en nivel y extensión de su funcionamiento.

Según la CIF la **"discapacidad"** incluye **deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación.** Indica los aspectos negativos de la interacción de un individuo (con una "condición de salud") y sus factores contextuales (factores ambientales y personales).

DEFICIENCIA.	Es una anomalía o pérdida de una estructura corporal o de una función fisiológica. Las funciones fisiológicas incluyen las funciones mentales. Con el término "anormalidad" se hace referencia estrictamente a la normalidad estadística para los seres humanos y solo debe usarse en ese sentido.
LIMITACIÓN EN LA ACTIVIDAD.	Abarca desde una desviación leve hasta una grave, en términos de cantidad o calidad, en la capacidad o aptitud pata la realización de la actividad comparándola con la manera, extensión o intensidad en que se espera que la realizaría una persona sin esa condición de salud en un medio normalizado.
RESTRICCIÓN EN LA PARTICIPACIÓN.	Viene determinada por la comparación de la participación (desempeño en la realización de una actividad en su entorno real) de la persona con una condición de salud, con la participación esperable de una persona sin discapacidad en esa cultura o sociedad.

Operativamente por **"discapacidad"** se entiende la **resultante de la interacción entre la evaluación de las deficiencias de las funciones y estructuras corporales, las limitaciones para realizar actividades y las restricciones en la participación social** como consecuencia de las **barreras del contexto**, que se obtiene siguiendo la metodología propuesta en este procedimiento.

La **evaluación final de la discapacidad** responde a una múltiple evaluación inicial de los problemas por cuatro constructos diferenciados:

1. **La deficiencia (pérdida de una estructura o función corporal).**
2. **La limitación (capacidad o aptitud teórica para realizar una actividad).**
3. **El desempeño (realización real de una actividad en su entorno).**
4. **Los factores contextuales ambientales.**

Cada uno siguiendo el sistema de graduación de los problemas en los **cinco niveles de gravedad** propuestos por la CIF.

5.3.2.- DIRECTRICES ÉTICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y LA DISCAPACIDAD.

La evaluación del funcionamiento y la discapacidad de las personas con una "condición de salud" tendrá como referente al **modelo centrado en las personas** y se realizará en consonancia con las directrices éticas para el uso de la CIF, propuestas por la OMS.

5.3.3.- BAREMOS QUE CONFORMAN LA EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y LA DISCAPACIDAD.

BAREMO DE EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES Y ESTRUCTURAS CORPORALES / DEFICIENCIA GLOBAL DE LA PERSONA. **BDGP.**
Fija las pautas para la evaluación estandarizada de las **deficiencias permanentes en las distintas funciones y estructuras corporales**, asociadas a las **limitaciones en la capacidad para realizar las Actividades de la Vida Diaria (AVD).**
BAREMO DE EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES / LIMITACIONES EN LA ACTIVIDAD. **BLA.**
Establece criterios para la **evaluación de los problemas de capacidad** para realizar las AVD tanto en lo que respecta a la gravedad de problema en cada actividad, el número de ellas afectadas y el tipo. Parte del mismo constituye un Baremo específico de evaluación del problema de **"Limitación grave y total para realizar actividades de autocuidado" (BLGTAA).** Y otra parte conforma el denominado Baremo de evaluación de las **"Limitaciones en las actividades de movilidad" (BLAM), "Movilidad reducida".**
BAREMO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO / RESTRICCIONES EN LA PARTICIPACIÓN BRP.
En estrecha relación tanto con el BLA como el BFCA, sirve de "puente" entre ambos y establece criterios para la evaluación del desempeño para la **realización de actividades en el contexto real de la persona en el último mes**, pudiendo ampliarse este plazo a seis meses en las situaciones que así considere el técnico evaluador, tomando en consideración la influencia de los factores contextuales ambientales. Se basa en la información aportada por la persona en el **"Cuestionario de desempeño" (QD)**, que se describe en el mismo.
BAREMO DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES CONTEXTUALES / BARRERAS AMBIENTALES. **BFCA.**
Se evalúan aquellos **factores del entorno de la persona** que, cuando están presentes o ausentes, interfieren en su funcionamiento. **Factores contextuales ambientales** identificados por la CIF, que pueden actuar como **barrera**, incrementando la discapacidad y restringiendo su participación plena en la sociedad.

5.3.4.- GRADUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y DE LA DISCAPACIDAD: CLASES DE DISCAPACIDAD.

GRADUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y DE LA DISCAPACIDAD. **Niveles de gravedad de la escala genérica de cuantificación de los problemas (CIF).**	
0.- No hay problema (ninguno, ausente, insignificante)	0-4 %
1.- Problema LIGERO (poco, escaso)	5-24 %
2.- Problema MODERADO (medio, regular)	25-49 %
3.- Problema GRAVE (mucho, extremo)	50-95 %
4.- Problema COMPLETO (total)	96-100 %

6.- II PLAN "MADRID INCLUYE". DISCAPACIDAD EN LA CIUDAD DE MADRID, 2.018-2.019.

6.1.- DATOS SOBRE LA DISCAPACIDAD EN LA CIUDAD DE MADRID.

Los últimos datos disponibles sobre la discapacidad en la ciudad de Madrid (2015) muestran que residen en Madrid 183.988 personas con alguna "discapacidad reconocida", ya sea sensorial, física/orgánica, intelectual y mental, que encuentran o podrían encontrar obstáculos para para desarrollar en nuestra ciudad una vida independiente.

Es importante recordar que las personas con discapacidad no conforman un grupo social homogéneo, sino que son –al contrario– un **conjunto de personas muy heterogéneo**, cruzado por diferencias y desigualdades de todo tipo: diferencias de género, de origen cultural, de orientación sexual, de opción política, de creencia, de renta, de intereses, etc. Vamos a fijarnos en este epígrafe en las diferencias de edad:

- Más de la mitad (55,4%) de las personas con discapacidad tienen menos de 65 años de edad y esta proporción ha ido en aumento entre 2011 y 2015. No obstante, ha sido mayor el incremento registrado en el grupo de edad de los mayores de 65 años, que han aumentado un 19%, frente al 10% de los menores de 65.
- Así pues, las personas con discapacidad de 65 y más años representan el 44,6% del total de personas con discapacidad reconocida y el 12% del total de población de ese grupo de edad en la ciudad de Madrid en 2015.
- Los últimos datos disponibles desagregados por sexo (2013), muestran además que las mujeres representan el 59% de la población con discapacidad reconocida de 65 y más años.
- Por otro lado, en 2013 había un total de 8.167 menores de 16 años con algún grado de discapacidad reconocida en la ciudad de Madrid, lo que supone el 8,2% del total de personas con discapacidad en esa fecha y el 1,8% de los menores de esa edad.
- Según el sexo, el 63% del conjunto de menores de 16 años con algún grado de discapacidad son niños y el 37% niñas.

- Las personas comprendidas entre los 16 y los 64 años se conocen como población en edad de trabajar o población activa. En la ciudad de Madrid había en el año 2013 un total de 89.513 personas con algún grado de discapacidad reconocido en edad de trabajar. Suponían el 4,2% del total de la población activa madrileña.
- En junio de 2017 había 6.854 personas registradas con alguna discapacidad declarada en paro, lo que supone el 3,6% del total de la población desempleada de la ciudad de Madrid.
- El número de personas con discapacidad declarada en situación de desempleo ha ido en aumento, entre junio de 2013 y junio de 2017 se incrementó en un 8%.
- Cuando hablamos de grados de discapacidad nos referimos a los criterios del baremo establecido por el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, y a las modificaciones introducidas por el Real Decreto 1169/2003, de 12 de septiembre. Tomando ambos en consideración, en la ciudad de Madrid en 2013 la mayoría de personas con discapacidad (56%) tienen reconocido un grado de discapacidad que va del 33% al 64%.
- Por sexo, sólo se aprecian diferencias en el grado de discapacidad más elevado (75% y más). En todos los años analizados, se observa que hay más mujeres que hombres con grado de discapacidad superior al 75%.
- En 2015, de las 183.988 personas con algún tipo de discapacidad reconocida residente en Madrid, 94.798 eran mujeres, lo que supone el 52% de la población. Como se ha visto con anterioridad, la feminización de la discapacidad se produce en la vejez. Ahora bien, en términos generales, en todo el periodo analizado se aprecia un mayor número de mujeres que de hombres con alguna discapacidad reconocida. Además, el número de mujeres con discapacidad ha crecido a un ritmo ligeramente superior al de los hombres: 14% entre 2011 y 2015 frente al 13%.
- En el año 2015, el 62% de las personas con discapacidad tenían discapacidad física, proporción que se mantiene estable durante los últimos cinco años analizados.
- Sin embargo, el incremento porcentual experimentado por las personas con discapacidad psíquica ha sido superior al resto, así se incrementaron un 20% las personas con esta discapacidad frente al 14% y 7% de personas con discapacidad física y sensorial respectivamente.
- El 58% de las personas con discapacidad psíquica reconocida tenían una enfermedad mental. La enfermedad mental es, dentro de las discapacidades de tipo psicológico, la más numerosa y la que evoluciona más significativamente en los años analizados.
- En 2015, del conjunto de personas con discapacidad sensorial, el 57,4% tenía discapacidad visual. No obstante, aunque hay más personas con dificultades en la visión, son las personas con discapacidad auditiva las que han experimentado un mayor incremento: un 12% frente al 3% de las personas con dificultades visuales.

6.2.- OBJETIVO GENERAL.

Alcanzar gradualmente la inclusión plena de todas las personas con alguna discapacidad en la ciudad de Madrid, desarrollando actuaciones coordinadas y transversales, mantenidas en el tiempo (la inclusión social es una situación en la que todas las personas tienen las oportunidades y los recursos necesarios para participar plenamente en la vida económica, cultural, social y política de su comunidad).

6.3.- ESTRUCTURA DEL II PLAN MADRID INCLUYE.

El II Plan se estructura en **9 Áreas**, que proponen **9 Objetivos Generales**, por medio de **26 Líneas de Acción**, que desarrollan **195 actuaciones**.

ÁREA 1. CAPACIDAD PARA SENSIBILIZAR.	
Objetivo 1. Generar una mayor sensibilización social sobre la discapacidad.	**Líneas de acción.** 1.1.- Continuar sensibilizando a la ciudadanía. 1.2.- Continuar colaborando con el Tercer Sector. 1.3.- Generar cambios en el tratamiento comunicativo sobre discapacidad. 1.4.- Continuar sensibilizando sobre transporte adaptado.
ÁREA 2. CAPACIDAD PARA FORMAR E INFORMAR INCLUSIVAMENTE.	
Objetivo 2. Intensificar la formación en materia de discapacidad y extender la info-accesibilidad municipal.	**Líneas de acción.** 2.1.- Continuar con la formación específica al personal municipal. 2.2.- Continuar adaptando la información municipal hacia la info-accesibilidad.
ÁREA 3. CAPACIDAD PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA.	
Objetivo 3. Fomentar la inclusión en materia educativa de las personas con capacidades diferentes.	**Líneas de acción.** 3.1.- Continuar mejorando los espacios de lectura y estudios municipales. 3.2.- Favorecer la escolarización y educación inclusiva de menores y jóvenes. 3.3.- Continuar colaborando con centros educativos para el fomento de la educación inclusiva.
ÁREA 4. CAPACIDAD PARA DISFRUTAR DEL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE.	
Objetivo 4. Promover el ocio y facilitar la participación cultural de personas con discapacidad.	**Líneas de acción.** 4.1.- Fomentar el ocio inclusivo para niños y niñas con discapacidad. 4.2.- Facilitar el desarrollo de una cultura participativa. 4.3.- Continuar desarrollando un turismo accesible y adaptado.
ÁREA 5. CAPACIDAD PARA HACER DEPORTE.	
Objetivo 5. Apoyar la actividad física deportiva de las personas con discapacidad.	**Líneas de acción.** 5.1.- Mejorar las condiciones de acceso a los centros deportivos que promuevan la práctica deportiva de personas con discapacidad. 5.2.- Fomentar la práctica deportiva y la convivencia a través del deporte de menores y jóvenes con o sin discapacidad.

ÁREA 6. CAPACIDAD PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y EL EMPODERAMIENTO.	
Objetivo 6. Fomentar la participación activa de personas con discapacidad y promover el empoderamiento de las mujeres.	**Líneas de acción.** 6.1.- Promover el voluntariado entre las personas con discapacidad y su participación social. 6.2.- Impulsar el empoderamiento y la participación social de las mujeres con discapacidad.
ÁREA 7. CAPACIDAD PARA LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: TRANSFORMAR LA CIUDAD.	
Objetivo 7. Facilitar la movilidad hacia un urbanismo adaptado para las personas con discapacidad.	**Líneas de acción.** 7.1.- Continuar mejorando la movilidad urbana (vehículos). 7.2.- Continuar mejorando la movilidad urbana (webs, apps, multimedia, lectura fácil …). 7.3.- Continuar impulsando la mejora de la movilidad peatonal. 7.4.- Continuar avanzando hacia un urbanismo adaptado a las necesidades de las personas con discapacidad. 7.5.- Continuar promoviendo la vivienda accesible. 7.6.- Continuar desarrollando en la Ciudad de Madrid el Turismo Accesible. 7.7.- Actualizar las ordenanzas, normativas, directrices, licencias …
ÁREA 8. CAPACIDAD PARA EL EMPLEO Y LA EMPLEABILIDAD.	
Objetivo 8. Mejorar las posibilidades de acceso al empleo.	**Líneas de acción.** 8.1.- Apoyar la autonomía profesional y laboral de las personas con discapacidad. 8.2.- Fomentar el empleo y autoempleo de las personas con discapacidad.
ÁREA 9. CAPACIDAD PARA LAS PRESTACIONES SOCIALES.	
Objetivo 9. Garantizar el acceso a la atención social y las prestaciones básicas de las personas con discapacidad y sus familias.	**Líneas de acción.** 9.1.- Continuar mejorando la gestión de las prestaciones sociales en la atención social primaria. 9.1.1.- Agilizar la capacidad de respuesta en la atención a los casos urgentes en los Servicios Sociales mediante protocolos específicos, adaptando, en su caso, la información sobre ayudas económicas y prestaciones a los distintos tipos con discapacidad. 9.1.2.- Colaborar con la Comunidad de Madrid para simplificar los procedimientos de tramitación de servicios y prestaciones, por ejemplo, revisando protocolos y procedimientos acortando pasos y tiempos de resolución. 9.1.3.- Continuar prestando el servicio de Teleasistencia Domiciliaria a personas con discapacidad. 9.1.4.- Mantener el Programa de Respiro Familiar para personas con discapacidad intelectual, discapacidad física y con daño cerebral sobrevenido. 9.1.5.- Aumentar el presupuesto municipal para respiro familiar incorporando la figura del "cuidador del cuidador", así como aumentar intérpretes de lengua de signos y Centros Especiales e Integrados.

	9.1.6.- Prestar el Servicio de Información y Orientación sobre discapacidad intelectual y discapacidad física, para facilitar la información y el asesoramiento sobre discapacidad. 9.1.7.- Poner en marcha actividades de salud con personas con discapacidad en el marco de programas que se desarrollan en Madrid Salud como Alas (Adaptación de Aulas y Talleres, Huertos Saludables), Psicohigiene (gestión del estrés y de la ansiedad para personas con discapacidad y sus cuidadores, fomento de las competencias sociales y de las habilidades de comunicación en personas con discapacidad y sus cuidadores, Taller de Agilidad Mental y Socialización), Salud Sexual y Reproductiva, Salud Bucodental, Accidentes, Tabaquismo (prevención de inicio de consumo de tabaco, deshabituación tabáquica), Taller de piercing y tatuajes, formación de agentes de salud. 9.1.8.- Establecer citas preferentes para las personas con discapacidad. 9.1.9.- Estudiar de manera individualizada los casos que necesiten compatibilizar los servicios sociales con independencia de la edad y situación familiar. 9.1.10.- Aumentar las plazas de Samur Social para personas con discapacidad y enfermedades crónicas. 9.1.11.- Crear un Programa Municipal para facilitar a los padres dependientes los medios necesarios para vivir de forma autónoma y poder dar los cuidados necesarios a sus hijos menores con un servicio de emergencia para situaciones puntuales. 9.1.12.- Incluir clases de preparación al parto de personas sordas en polideportivos municipales cuando exista la demanda.

7.- ACTUACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

En la actualidad las competencias municipales con personas con discapacidad son asumidas desde la **Dirección General de Servicios Sociales y Atención a la Discapacidad**, dentro del **Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad.** Esta Dirección General se compromete a **promover, impulsar y desarrollar programas y medidas específicas dirigidas a mejorar la integración social y la autonomía de las personas con discapacidad y sus familias.**

7.1.- PROGRAMAS DE APOYO Y ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y FAMILIARES PROMOVIDOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR. PERSONAS AFECTADAS POR UN DAÑO CEREBRAL SOBREVENIDO.

Este programa tiene como **objetivo** apoyar y descargar a familiares o personas cuidadoras principales de la atención permanente que requiere el cuidado de las personas afectadas por un daño cerebral sobrevenido, con el fin de procurarles tiempo y espacio para el descanso, el desarrollo de actividades de vida social, así como promover la autonomía, integración y participación de las personas con discapacidad.

Incluye las siguientes actividades:

- Cuidados en el propio domicilio: apoyo en momentos puntuales dependiendo de la situación familiar. Destinado a familias que tengan una persona afectada por daño cerebral sobrevenido con un elevado nivel de dependencia.

- Actividades lúdicas para las personas con daño cerebral sobrevenido: excursiones, salidas culturales, campamentos ... en época estival y Semana Santa.

Sectores atendidos: personas afectadas por un daño cerebral sobrevenido y sus familias.

Documentación necesaria:

- Certificado de discapacidad
- Certificado de empadronamiento

Este Programa se desarrolla mediante Convenio con la **Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido (APANEFA).**

PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR. PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA.

Este programa tiene como objetivo **apoyar y descargar a familiares y/o personas cuidadoras principales** de la atención permanente que requiere el cuidado de las personas con discapacidad física y orgánica, con el fin de procurarles tiempo y espacio para el descanso, el desarrollo de actividades de vida social, así como promover la autonomía, integración y participación de las personas con discapacidad.

Incluye las siguientes actividades:

- Cuidados en el propio domicilio: apoyo en momentos puntuales dependiendo de la situación familiar. Incluye acompañamiento a hospitales.
- Actividades lúdicas para las personas con discapacidad: ocio y tiempo libre, salidas culturales y de fin de semana.

Sectores atendidos: personas con discapacidad física y orgánica y sus familias.

Programa subvencionado por el Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e

Documentación necesaria:

- Certificado de Discapacidad
- Certificado de Empadronamiento

Este Programa se desarrolla mediante Convenio con Igualdad mediante convenio con **Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (FAMMA-COCEMFE Madrid).**

PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR. PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO.

Este programa tiene como objetivo **apoyar a familiares y/o personas cuidadoras principales de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.**

Incluye las siguientes actividades:

- Actividades en el domicilio: apoyo por horas.
- Actividades fuera del domicilio: estancias en recursos de alojamiento especializados, para fines de semana y estancias cortas; y salidas de fin de semana, excursiones, salidas culturales, campamentos.

Sectores atendidos: personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y sus familias.

Documentación necesaria:

- Certificado de Discapacidad
- Certificado de Empadronamiento

Este Programa se desarrolla mediante Convenio con mediante convenio con **Plena Inclusión Madrid (Federación de organizaciones de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de Madrid).**

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Este Programa desarrolla acciones de **orientación e información dirigidas a personas con discapacidad, familiares, entidades y profesionales del ámbito, y ciudadanía en general**.

Incluye las siguientes actividades:

- Elaboración y divulgación de materiales divulgativos sobre discapacidad.
- Desarrollo de acciones formativas sobre discapacidad.
- Orientación jurídica a las personas con discapacidad y/o sus familias.

Este Programa se desarrolla, mediante convenio con el **Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Autónoma de Madrid.**

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD FÍSICA.

Este Programa tiene como objetivo **facilitar la información y el asesoramiento sobre discapacidad física**.

Incluye las siguientes actividades:

- Atención telefónica y telemática para la información y orientación sobre discapacidad física y orgánica.
- Información sobre accesibilidad, apoyo social, psicológico y jurídico.

Sectores atendidos: personas con discapacidad física y orgánica, familias y profesionales

Este Programa se desarrolla mediante Convenio con la **Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid**

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y/O DEL DESARROLLO.

Este Programa tiene como objetivo **facilitar la información y el asesoramiento sobre discapacidad intelectual y/o del desarrollo.**

Incluye las siguientes actividades:

- Atención y orientación telefónica y telemática sobre discapacidad intelectual y/o del desarrollo. Apoyo social, psicológico y jurídico.
- Actividades de información, orientación, formación y sensibilización hacia el colectivo de personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.
- Coordinación con recursos comunitarios y trabajo en red.

Sectores atendidos: personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y sus familias, así como profesionales

Este Programa se desarroll, mediante Convenio con **Plena Inclusión Madrid (Federación de organizaciones de personas con discapacidad Intelectual o del desarrollo de Madrid).**

SERVICIO E INTÉRPRETE DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA (ILSE).

Este Programa tiene como objetivo **garantizar la comunicación de las personas con discapacidad auditiva en las gestiones presenciales ante el Ayuntamiento de Madrid, así como en las actividades organizadas por éste.**

Incluye las siguientes actividades:

- Servicio de intérprete de lengua de signos española para el acompañamiento en las gestiones y trámites de Servicios Municipales y en Servicios Especializados de cualquier índole en el Ayuntamiento de Madrid, al objeto de suprimir las barreras de comunicación de las personas con discapacidad auditiva.
- Información y orientación sobre discapacidad auditiva

Sectores atendidos: personas con discapacidad auditiva

Este Programa se desarrolla mediante Convenio con la **Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid**

7.2.- CENTROS MUNICIPALES DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.

CENTRO OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL VILLAVERDE.

El Centro Ocupacional pertenece a la red pública de centros de la Comunidad de Madrid. Está gestionado por la **Asociación de Familias de Niños Diferentes con Cuidados Especiales (AFANDICE**), y presta los siguientes servicios:

- Transporte
- Comedor
- Atención diurna
- Talleres de manipulados, madera y enmarcados, encuadernación
- Programa individual de habilitación laboral, personal y social

Tipología de usuarios

Personas con discapacidad intelectual, con o sin trastornos asociados, de edades comprendidas entre los 18 y los 60 años.

Plazas
El centro dispone de 80 plazas

Ámbito de actuación

Distritos de Villaverde (prioritario), Carabanchel, Puente de Vallecas y Usera.

CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL NAVAS DE TOLOSA.

Transporte adaptado - Comedor - Terapia ocupacional - Fisioterapia - Servicio médico.

Plazas: 50

Tipología: Personas con discapacidad intelectual severa o profunda y trastornos asociados, con edades comprendidas entre los 18 y los 60 años.

Ámbito de actuación: Distritos municipales de Villaverde (prioritario), Carabanchel, Puente de Vallecas y Usera

7.3.- OFICINA DE LA VIDA INDEPENDIENTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO.

La **Oficina Municipal de Vida Independiente** ofrece información, orientación y apoyo personalizado para personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, sus familias, entidades y ciudadanía en general.

Objetivos.	La Oficina se ha creado con la intención de alcanzar los siguientes propósitos: - Proporcionar a las personas el soporte personal necesario para llevar a cabo su Plan Individual de Vida Independiente. - Facilitar la autodeterminación y la toma de decisiones de las personas con discapacidad intelectual. - Facilitar una nueva alternativa de servicio centrado en la persona, que le permita vivir su propia vida, evitando la institucionalización o ingresos no deseados en residencias. - Apoyar a las personas con discapacidad intelectual para que puedan acceder a soluciones habitacionales normalizadas (pisos compartidos, alquileres, etc.). - Promover la participación y la toma de responsabilidades de las personas con discapacidad intelectual con relación al servicio y aumentar el nivel de satisfacción de éstas respecto a la consecución de una vida más autónoma. - Reducir la sobrecarga o estrés que se produce entre la persona con discapacidad intelectual y su entorno familiar y/o de ayuda.
Servicios.	Los **servicios** que se prestan en la oficina son los siguientes: 1.- Información, orientación y asesoramiento en materia de recursos, servicios y prestaciones a los que pueden acceder las personas con discapacidad intelectual. 2.- Elaboración de un Plan Individual de Vida Independiente por parte del/la profesional, previa propuesta del usuario/a sobre el apoyo que requiere. 3.- Puesta a disposición de las personas con discapacidad intelectual de una "bolsa de horas" de apoyo personal, en función de sus necesidades y demandas. 4.- Fomentar la participación inclusiva de las personas con discapacidad intelectual en actividades de la comunidad tales como ocio, cultura, deportes, espacios vecinales, etc. 5.- Apoyo en la búsqueda de vivienda independiente y en las actividades de la vida diaria para facilitar su normalización en cuanto a reglas, hábitos de trabajo o convivencia. 6.- Impulsar la autonomía personal y el desarrollo de recursos propios, participando en experiencias sociales, deportivas, culturales y la adquisición de las habilidades para la vida cotidiana. 7.- Orientar y acercar a las familias al conocimiento y la reflexión sobre la discapacidad intelectual, tanto a nivel particular como en aspectos comunes y/o compartidos, así como en materia de Vida Independiente. 8.- Derivación y coordinación con los servicios públicos de protección y/o servicios sociales, o atención primaria.

7.4.- CONSEJO MUNICIPAL DE LA DISCAPACIDAD.

El Ayuntamiento de Madrid, como consecuencia de su **compromiso** con las personas con discapacidad, define como uno de sus objetivos prioritarios conseguir que estas personas puedan tener una participación plena en la vida de la ciudad, en igualdad de oportunidades con el resto de la ciudadanía. El primer reto para conseguir este fin es la eliminación de todas aquellas barreras que impidan la plena integración de las personas con discapacidad.

El **Consejo Municipal de la Discapacidad** es un órgano de participación ciudadana de este Área en el que se debaten y se desarrollan propuestas, en la búsqueda de soluciones conjuntas, a los problemas y necesidades de las personas con discapacidad.

Las entidades que conforman el Consejo Municipal de la Discapacidad son:

Sector Discapacidades sensoriales

1. Consejo Territorial de la ONCE MADRID
2. Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid (FESORCAM)
3. ASOCIDE Comunidad de Madrid (Asociación de sordociegos)

Sector Discapacidades intelectuales y enfermedades raras:

4. Federación Española de Enfermedades Raras en la Comunidad de Madrid *(FEDER)*
5. PLENA INCLUSIÓN MADRID
6. Federación Autismo Madrid
7. Federación Madrileña para la Defensa del Enfermo Neurológico (FEMADEN)

Sector Discapacidades físicas

8. Federación de Asociaciones de Personas con discapacidad física y orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA Cocemfe Madrid).
9. Asociación Madrileña de Organizaciones de Atención a Personas con Parálisis Cerebral (ASPACE Madrid)
10. Federación Madrileña para la Defensa del Enfermo Neurológico (FEMADEN)

Sector Discapacidades Mentales

11. Federación Salud Mental Madrid

Otras entidades:

12. CERMI Madrid, (Comité de entidades de representantes de personas con discapacidad).

7.5.- OFICINA DE ACCESIBILIDAD.

La Oficina de Accesibilidad del Ayuntamiento de Madrid tiene la misión de **impulsar la accesibilidad en la ciudad desde un enfoque transversal, sostenible y para todas las personas.**

De esta forma, su trabajo consiste en impulsar, coordinar y dotar de coherencia las políticas y acciones que en materia de promoción de la accesibilidad se acometan desde las distintas áreas de gobierno.

Los tres objetivos específicos de la Oficina para promover la autonomía personal en el espacio ciudadano son servir de referencia a la organización municipal; impulsar acciones de promoción efectiva de la accesibilidad cognitiva, sensorial y física; y favorecer actividades de cualificación y sensibilización.

Para desarrollar su labor, la Oficina cuenta desde mayo de 2020 con el asesoramiento de la Mesa de Accesibilidad de la Ciudad de Madrid. Estas competencias son asumidas desde la **Dirección General de Accesibilidad**, situada en el Área de Gobierno de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias.

La finalidad de este órgano es analizar y llevar a cabo un seguimiento de la situación de la accesibilidad y participar en el diseño de un plan estratégico en esta materia. Asimismo, sus miembros formularán recomendaciones y promoverán procedimientos de coordinación entre las diferentes áreas de gobierno del Ayuntamiento, así como con otras entidades que desarrollan su actividad en el ámbito de la accesibilidad.

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el **Plan Estratégico de Accesibilidad Universal para la Ciudad de Madrid, 2.022-2.026.**

El Plan tiene un carácter innovador y arranca desde una visión renovadora: lo que se ha denominado **"Accesibilidad 3.0",** que va más allá de una visión convencional de la accesibilidad tal como ha sido plasmada en las normas sectoriales o únicamente vinculada a la inclusión e igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, y se abre a otros campos y enfoques, como los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU. También recoge otros enfoques y estrategias para vincularse con colectivos como las personas mayores, las mujeres y la infancia, incluyendo servicios, medios de comunicación o innovación que les afectan.

OBJETIVO GENERAL.

El Plan busca crear la visión y la hoja de ruta a seguir por el Ayuntamiento en materia de accesibilidad para los próximos años, estableciendo las líneas estratégicas que servirán de referencia para el desarrollo de las políticas municipales con un carácter transversal. Persigue ser la fuente de modernización y guía para conseguir entornos y servicios municipales de mayor calidad para toda la población y acercar los beneficios a todos los vecinos y visitantes.

MISIÓN, VISIÓN, VALORES.

Misión.	El Ayuntamiento de Madrid, en materia de accesibilidad, ofrece servicios para garantizar la vida inclusiva y participativa de todas las personas a través de la igualdad de oportunidades, con una proyección transversal y en todos los ámbitos, tanto públicos como privados, de su competencia. Por otra parte, la DGA como unidad organizativa, tiene los cometidos de impulsar, alinear, coordinar y dotar de coherencia las políticas y acciones que en materia de promoción de la accesibilidad se acometan, con carácter transversal, desde las distintas AAGG.
Visión.	La situación a alcanzar es que Madrid se convierta en referencia en la gestión, gobernanza, impulso e implantación de la accesibilidad universal con un carácter transversal y con capacidad de innovación y liderazgo, tanto a nivel nacional como internacional. Ser una ciudad conocida y valorada por sus ciudadanos, usuarios y visitantes, por su nivel de accesibilidad a entornos, productos y servicios, con altos estándares de calidad y usabilidad.
Valores.	Los valores principales en los que se sustentan la gestión, desarrollo, impulso e implementación de la Accesibilidad Universal en el Ayuntamiento de Madrid son los siguientes: • Igualdad de oportunidades y no discriminación • Diseño Universal • Autonomía personal y vida independiente • Inclusión social, participación y transparencia • Flexibilidad y adaptación • Sostenibilidad y transversalidad

	• Gestión centrada en la persona • Mejora continua con eficacia y eficiencia • Calidad e Innovación.

ESTRUCTURA DEL PLAN.

El Plan se estructura de una manera jerárquica partiendo de cinco líneas estratégicas:

1. Imagen y comunicación: Para proyectar el trabajo en accesibilidad dentro y fuera del Ayuntamiento y para multiplicar el conocimiento de lo que se hace.

2. Inclusión y derechos: Para garantizar la igualdad a través de una vida inclusiva y participativa.

3. Impulso a la gestión interna de la AU en el Ayuntamiento de Madrid: Para aumentar la eficacia y la eficiencia en el trabajo realizado y ofrecer la mayor calidad en los procesos, en los bienes y en los servicios.

4. Concienciación y formación (interna y externa): Para transformar a la sociedad y hacer que cada vez más personas sean embajadores de la accesibilidad y contribuyan a su implantación y respeto. Para que el conocimiento sea una seña de identidad en el quehacer diario.

5. Nuevas fronteras e innovación: Para avanzar sin límites, para estar a la vanguardia de los recursos que contribuyen a mejorar la calidad de vida.

Cada una de estas líneas estratégicas se desarrolla mediante objetivos operativos (17), y estos a su vez, a través de propuestas (64), que serán periodificadas para los primeros 4 años previstos para la puesta en marcha del PEAUM.

7.6.- AYUDAS Y TRÁMITES DEL AYUNTAMIENTO.

CULTURA, OCIO Y DEPORTES.	**. Actividad física para personas con discapacidad física, intelectual y/o sensorial.** Programa dirigido a promocionar y posibilitar la práctica deportiva de todas las personas con discapacidad física, intelectual o sensorial, contribuyendo a la integración social de este colectivo, así como a la mejora de su condición física. **. Centros Abiertos Especiales (CAE).** Actividades educativas, lúdicas y socioculturales que favorecen la autonomía personal, dirigida a menores y jóvenes (de 3 a 21 años) escolarizados en la modalidad de Educación Especial. **. Reserva de temporada a centros docentes para impartir clases de Educación Física.** **. Reserva de temporada a entidades de servicios sociales para el deporte adaptado.** **. Reserva de temporada a entidades deportivas y/o deportistas para entrenamientos.** **. Solicitud de utilización de unidades deportivas.** **. Solicitud del carné municipal de deporte especial.** El Carné Municipal de Deporte Especial da derecho a las personas con discapacidad con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 33%, titulares del mismo, al acceso y utilización gratuita de las salas de musculación y las piscinas municipales en las calles y los horarios que el Centro Deportivo Municipal destine al uso libre.

TRANSPORTES, VEHÍCULOS Y ESTACIONAMIENTO.	**. Reserva de espacio para vehículos de personas con movilidad reducida.** **. Tarjeta Azul de transportes para autobuses (EMT) y metro.** **. Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida.**
AYUDAS SOCIALES.	**. Servicio de ayuda a domicilio para personas mayores y personas con discapacidad.**

8.- DISCAPACIDADES FÍSICAS, PSÍQUICAS Y SENSORIALES.

8.1.- TIPOLOGÍA TRADICIONAL.

La tipología más tradicional se basa en la parte o función corporal afectada. Se diferencian tres tipos de discapacidad:

1.- Discapacidad física: existen deficiencias en las capacidades físicas, motóricas u orgánicas o biológicas.

- Motóricas: parálisis cerebral, tetraplejias, paraplejias, hemiplejias …
- Biológicas: enfermedades orgánicas crónicas (patologías digestivas, del aparato respiratorio, dermatológicas, minusvalías cardíacas …).

2.- Discapacidad psíquica: afectación en las funciones intelectuales y trastornos psicológicos.

- Retraso mental: límite, moderado, severo, profundo.
- Otros trastornos intelectuales: autismo, trastorno generalizado del desarrollo, trastornos cognitivos …
- Trastornos mentales: depresión, trastornos de la personalidad, alteraciones graves de conducta, psicosis, neurosis …

3.- Discapacidad sensorial: principalmente son afectaciones en las capacidades sensoriales visual y auditiva.

8.2.- CLASFICACIÓN SEGÚN LA CIF.

La CIF clasifica la salud y los estados relacionados con la salud. No clasifica a las personas, sino que describe la situación de cada persona dentro de un conjunto de dominios de salud o relacionados con la salud. Elabora un perfil sobre el funcionamiento, la discapacidad y la salud del individuo en varios dominios.

Las **deficiencias** pueden afectar a las funciones o a las estructuras corporales.

- Funciones corporales:

1. Funciones mentales.
2. Funciones sensoriales y dolor.
3. Funciones de la voz y el habla.
4. Funciones de los sistemas cardiovascular, hematológico, inmunológico y respiratorio.
5. Funciones de los sistemas digestivo, metabólico y endocrino.
6. Funciones genitourinarias y reproductoras.
7. Funciones neuro-músculo-esqueléticas y relacionadas con el movimiento.
8. Funciones de la piel y estructuras relacionadas.

- Estructuras corporales:

1. Estructuras del sistema nervioso.
2. El ojo, el oído y estructuras relacionadas.
3. Lecturas involucradas en la voz y el habla.
4. Estructuras de los sistemas cardiovascular, inmunológico y respiratorio.
5. Estructuras relacionadas con los sistemas digestivo, metabólico y endocrino.
6. Estructuras relacionadas con los sistemas genitourinario y reproductor.
7. Estructuras relacionadas con el movimiento.
8. Piel y estructuras relacionadas.

Este modelo va a diferenciar también entre **limitaciones en la actividad y restricciones en la participación** y los **factores ambientales.**

- Limitaciones en la actividad y restricciones en la participación:

1. Aprendizaje y aplicación del conocimiento (escuchar, mirar, aprender a leer, resolver problemas, tomar decisiones).
2. Tareas y demandas generales (llevar a cabo tareas múltiples, rutinas diarias, manejo del estrés).
3. Comunicación (recibir y comprender mensajes, hablar, comunicación no verbal).
4. Movilidad (cambiar y mantener la posición del cuerpo, llevar objetos, andar y moverse, desplazarse utilizando medios de transporte).
5. Autocuidado (higiene personal, cuidado de la propia salud, vestirse, alimentarse).
6. Vida doméstica (adquisición de lo necesario para vivir, tareas del hogar, cuidado del hogar).
7. Interacciones y relaciones interpersonales (relaciones familiares, relaciones íntimas, con extraños).
8. Áreas principales de la vida (educación, trabajo y empleo, control de los recursos económicos).
9. Vida comunitaria, social y cívica (participación en asociaciones formales e informales, ceremonias, tiempo libre y ocio).

- Factores ambientales:

1. Productos y tecnología (comida, medicamentos, ayudas técnicas, informática).
2. Entorno natural y cambios en el entorno derivados de la actividad humana (geografía física, clima, obras).
3. Apoyo y relaciones (familiares, amigos, profesionales, animales domésticos).
4. Actitudes (individuales y sociales, normas, costumbres, ideologías).
5. Servicios como sistemas y políticas (vivienda, transporte, sanidad).

En la actualidad se diferencian cuatro tipos de discapacidad:

DISCAPACIDAD FÍSICA O MOTORA.	Se trata de un tipo de discapacidad que incluye las **limitaciones en la movilidad.** Su origen puede deberse a una condición de salud o a un trastorno que afecta al sistema músculo esquelético y neuromuscular de la persona. El grado y el alcance pueden variar y la afectación se puede dar en una o varias partes del cuerpo. **Dificultad para caminar, limitaciones en la movilidad para desplazarse o para utilizar ciertas partes del cuerpo** son algunas de las limitaciones que suelen sufrir las personas que padecen discapacidad física.
DISCAPACIDAD SENSORIAL.	Este tipo de discapacidad implica la presencia de **limitaciones en alguno de los sentidos**, lo que conlleva la aparición de problemas en la percepción de la información del entorno. La discapacidad sensorial puede incluir: • **Discapacidad visual,** con limitaciones en la visión, desde un modo parcial hasta la ceguera total. Afecta a la capacidad para leer o moverse de manera segura. • **Discapacidad auditiva**. Desde una dificultad para escuchar sonidos hasta la sordera completa. Afecta a la capacidad para comunicarse verbalmente. • **Discapacidad olfativa**. Implica la pérdida del sentido del olfato, con un posible impacto en la percepción del entorno y de la seguridad de las personas que lo sufren. • **Discapacidad del gusto**. La pérdida del sentido del gusto puede derivar en complicaciones de tipo nutricional.
DISCAPACIDAD INTELECTUAL O COGNITIVA.	La discapacidad intelectual implica una serie de **limitaciones en las funciones mentales**, como la memoria o la concentración. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual inferior al promedio, que generalmente se manifiesta antes de los 18 años. Las principales consecuencias son la **dificultad en el aprendizaje, el retraso en el desarrollo del lenguaje o motricidad** o las dificultades en las **habilidades sociales y de comunicación**.
DISCAPACIDAD MENTAL O PSICOSOCIAL.	Este tipo de discapacidad aborda problemas de salud mental que pueden afectar al **bienestar emocional y social de las personas**. La discapacidad psicosocial implica dificultades en el funcionamiento mental y emocional de las personas, pudiendo afectar a su capacidad para gestionar las emociones o relaciones interpersonales.

9.- INTERVENCIÓN SOCIAL CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

9.1.- DISCAPACIDAD Y VULNERABILIDAD.

Las consecuencias de la situación de discapacidad se relacionan de forma inversamente proporcional con el acceso a unas condiciones de vida dignas. Allí donde existe un cuidado deficiente de la salud, desnutrición o condiciones de vida inadecuadas, es más probable la aparición de situaciones de discapacidad. Las personas con discapacidad que encuentran restricciones a la participación o al acceso en condiciones de igualdad de oportunidades, tendrán al menos el doble de posibilidades de vivir por debajo del umbral de la pobreza (hogares con ingresos inferiores al 60% de la renta media nacional) que las personas sin discapacidad.

Los estudios disponibles sugieren que, tanto en España como en Europa, cuando hablamos de personas con discapacidad la cifra de pobreza relativa se eleva en más de 15 puntos, en relación con la media general de pobreza relativa del país en cuestión. Según este mismo informe, las personas con discapacidad presentan niveles educativos, de actividad laboral, de vivienda y de atención sanitaria inferiores a los de la población general.

Utilizando datos procedentes del Panel de Hogares de la Unión Europea del año 2000 identifica nueve grandes factores (fuentes) de exclusión o vulnerabilidad social; según sus conclusiones, el segundo factor en orden de importancia el de enfermedad o discapacidad, solo precedido por el factor denominado desempleo desprotegido. Siguiendo con esta referencia, el factor enfermedad o discapacidad engloba diferentes situaciones relacionadas con la salud y la discapacidad, pero que en general limitan la autonomía individual de las personas que las padecen ya por un origen congénito o sobrevenido.

En este ámbito, la **edad** es una cuestión de especial importancia. La aparición de limitaciones en la autonomía personal conforme aumenta la edad, se agrava además por situaciones de soledad, con ausencia de apoyos informales para la realización de actividades de la vida diaria. Algunos fenómenos emergentes en la sociedad actual, determinan muy claramente el incremento de personas con necesidades no cubiertas de apoyo para la autonomía personal (y por tanto en riesgo de exclusión):

La reducción de la discapacidad como **factor de riesgo de exclusión social**, pasa por el establecimiento de recursos para el fortalecimiento de la autonomía personal y la vida independiente, que permita una toma de control sobre las cuestiones que afectan a la propia vida. En la medida en que las personas con discapacidad encuentran un entorno que facilita su expresión y participación social, la invisibilidad de este grupo comienza a desaparecer.

El concepto de **'visibilidad'** o la acción de 'visibilizar' hace referencia a la necesidad de eliminar las barreras que dificultan la igualdad de oportunidades y la plena participación de las personas con discapacidad en nuestras sociedades: Dar voz a las personas con discapacidad, como ciudadanos independientes y protagonistas de sus propias vidas. Acabar con su "invisibilidad" es el primer paso para que puedan conquistar el espacio que les corresponde.

El **ciclo de la visibilidad** plantea que las dificultades de acceso que sufren las personas con discapacidad a los recursos y servicios de apoyo que les permiten su inclusión social, se basan en una aparente inexistencia de una situación de discriminación, que permanece oculta a la comunidad. La cuestión de la visibilidad de las personas con discapacidad es especialmente transcendente en sociedades en las que no existe un tejido asociativo de defensa y apoyo desarrollado.

Existe por tanto una relación que podríamos definir como bidireccional entre discapacidad y exclusión social:

- Por una parte, las personas que viven en contextos de privación, malnutrición, infravivienda, empleo precario, etc., se encuentran sometidas a un riesgo más alto de adquirir una discapacidad.
- A la vez, la circunstancia de discapacidad funciona como un factor precursor de exclusión, ya que las oportunidades de acceso al empleo, educación, atención sanitaria, vivienda o participación social entre otras, son menores.

El Consejo Europeo en su sesión de Niza en diciembre de 2000, reconoció a las personas con discapacidad como un grupo social de **elevada vulnerabilidad**, dada la multiplicidad de factores de riesgo de exclusión a que se enfrentan. Como grupo social especialmente vulnerable, alrededor de las personas con discapacidad se han ido desarrollando diferentes sistemas de prevención y protección que tratan de favorecer su desarrollo personal y social en igualdad de oportunidades: atención especializada, promoción para el empleo, protección económica, servicios de acogimiento, apoyo familiar, entre otros muchos.
Cuando las personas con discapacidad están en posición de beneficiarse, en mayor o menor medida, de estos sistemas de apoyo y promoción, los riesgos de exclusión por motivos de discapacidad disminuyen.

Cuando una persona con discapacidad se encuentra inserta en un contexto en el que varios factores de riesgo de exclusión se agregan a los asociados a las consecuencias de la discapacidad, sus oportunidades para acceder a recursos y sistemas de apoyo disminuyen drásticamente y, por lo tanto, el riesgo de exclusión se agrava. En definitiva, en un contexto cultural, familiar, social o económico desfavorable, las personas con discapacidad pueden encontrarse en una situación de desventaja añadida.

Tal y como reconoce el CERMI en su informe Discapacidad y exclusión social en la Unión Europea:

- Las personas con discapacidad son especialmente vulnerables a la exclusión social.
- Los ingresos medios por familia son sustancialmente menores en una familia con una persona con discapacidad.
- Existe una clara correlación entre la gravedad de la discapacidad y el grado de pobreza y exclusión.
- Las mujeres con discapacidad son víctimas frecuentes de la pobreza y la exclusión social.
- Las personas que viven en instituciones no padecen una pobreza financiera grave, aunque experimentan una extrema exclusión social.

9.2.- COORDINACIÓN Y ACTUACIÓN INTERDISCIPLINAR EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

La intervención social con personas con discapacidad requiere de una **acción interdisciplinar** que tenga en cuenta no solo al individuo sino también el medio social en que realiza sus actividades de vida cotidiana. Así desde una perspectiva profesional se debe incidir a distintos niveles:

1º.- A nivel político, para legislar favoreciendo una integración efectiva.
2º.- Con la sociedad, para plantear que la integración es un proceso bidireccional.
3º.- Con el movimiento asociativo, para que consideren priorizar distintos aspectos del individuo.
4º.- Con las familias, para que favorezcan los procesos de normalización y de auto-responsabilidad de las personas con discapacidad.

La actuación del/la trabajador/a social en el campo de las discapacidades se puede desempeñar desde varias instancias o redes de servicios en las que aporta su función profesional.

- Servicios Generales: Salud, Educación, Juventud, Trabajo, Vivienda, Urbanismo.
- Servicios Sociales Generales: Centros Municipales de Servicios Sociales, Unidades de Trabajo Social …

- Servicios Sociales específicos: Centros Base. ….
- Iniciativas privadas en este campo: fundaciones, asociaciones….

Para llevar a cabo una buena labor profesional en relación con las personas con discapacidad que acuden a estos servicios, el trabajador social debe formarse en este campo y en sus repercusiones a nivel individual, familiar y social y, desarrollando una labor acorde con los tres derechos básicos de la persona discapacitada: derecho a la igualdad; derecho a la participación plena y derecho a ser diferente.

La coordinación y el trabajo interdisciplinar es la base de un enfoque que se hace cargo de la complejidad y variedad de intervenciones que se realizan con las personas discapacitadas. Por eso y en general, la actuación del trabajador social se va a encuadrar, principalmente, como miembro de los equipos profesionales que se encargan de desarrollar los diferentes programas incluidos dentro de las áreas de intervención.

Así, por ejemplo:

- Dentro del **ámbito educativo**, formarán parte de los Equipos de orientación escolar y Psicopedagógica, de los equipos Específicos sectoriales, del equipo de Atención Temprana, etc.
- En los **Centros Base** forman parte de los Equipos de Valoración con funciones de información, diagnóstico, valoración y orientación a personas discapacitadas.
- Los trabajadores que desarrollen su actividad en el ámbito específico de orientación laboral al minusválido, desarrollarán las tareas de información individual y colectiva sobre las oportunidades de empleo y sobre las exigencias singulares de cada puesto de trabajo, valorando la situación laboral de los discapacitados y las actitudes de los mismos a través de la observación directa; asimismo, participarán dentro del equipo de valoración y orientación informando, en los casos en que se requiera, sobre la descripción del puesto de trabajo, las tareas a realizar y las adaptaciones que serían necesarias para la persona con discapacidad.

En definitiva, se trataría de estudiar, evaluar y diagnosticar, junto con otros profesionales, las necesidades de la persona con discapacidad para, en coordinación con otros centros y servicios orientar y/o tramitar las demandas adecuadas a las necesidades detectadas: necesidades informativas, económicas, educativas, formativas, laborales, eliminación de barreras, etc.

9.2.1.- A nivel individual.

Diagnóstico, intervención, evaluación y seguimiento de casos:

1. Diagnóstico de la problemática social.
2. Intervención social.
3. Seguimiento del caso.
4. Evaluación para analizar el cumplimiento de los objetivos que se había propuesto y/o replanteamiento de nuevas líneas de actuación

Esto requerirá, actuaciones como: recibir las demandas de ayuda, valorar la situación y derivar hacia otros profesionales o centros si procede; participar en la tramitación de plazas en centros adecuados; informar de cuantas dudas tenga la persona, no sólo relativo a su discapacidad sino, como lo que deriva de ella; como resolver sus problemas laborales, sociales y familiares; estudiar junto a otros profesionales las posibles alternativas educativas, de ocio y tiempo libre, asistenciales, etc... que tiene el minusválido y gestionarlas si es el caso.

Los apoyos que se presten dependerán de las auténticas necesidades detectadas, tendiendo a apoyos puntuales. Si se precisan apoyos continuos, estos deben limitarse al área en la que la persona minusválida lo necesite. La falta de apoyos es una barrera en el proceso de integración, pero igualmente lo son los apoyos innecesarios o no adecuados.

9.2.2.- A nivel familiar.

El apoyo a las familias es, en muchos casos, especialmente importante ya que esta puede sufrir grandes trastornos emocionales hasta lograr aceptar la situación y ajustarse a ella. Este tránsito desde el impacto inicial a la aceptación final debe ser apoyado por todos cuantos trabajan con el minusválido y su familia (médico, psicólogo, terapeutas y trabajador social).

Estudio (diagnóstico, atención, evaluación y seguimiento de los casos) de la situación familiar poniendo especial hincapié en:

- análisis de la relación familiar;
- intervención en problemas emocionales derivados de la deficiencia de la persona.;
- grado de aceptación de la persona con deficiencia;
- expectativas de la familia en relación con el deficiente;
- intervención social en situaciones de crisis;
- gestionar las posibles ayudas que tanto la persona con minusvalía como su familia tienen derecho;
- apoyar a las familias, que por sus circunstancias (económicas, laborales, personales), presentan dificultades en el cuidado del familiar minusválido, este apoyo se materializa a través de prestaciones económicas, facilitar voluntariado, gestionar ayudas, etc.

9.2.3.- A nivel comunitario.

1. Detección precoz de casos.
2. Fomentar la participación e integración social del minusválido en el entorno social.
3. Promover campañas y programas de sensibilización social.
4. Promoción y participación en dinámicas de grupos afectados por discapacidades. Suele ser necesario y beneficioso establecer un programa de apoyo, orientación, contención e intervención que incluya, entre otros, la puesta en contacto de grupos de personas con la misma problemática.
5. Búsqueda y promoción de recursos, para la realización de actividades de ocio y tiempo libre.
6. Promoción del voluntariado.
7. Aprovechamiento y movilización de recursos del entorno.

9.2.4.- A nivel institucional.

1. Trabajar con otros Servicios Sociales del sector, (Juntas Municipales, Comisión de Tutela de la CM...), estableciendo vías de acción comunes a los problemas que se plantean
2. Realizar la derivación y el intercambio de información con las instituciones y servicios pertinentes.
3. Asistir a las reuniones de coordinación de los servicios comunitarios de la zona.
4. Establecer contacto con los servicios sociales e instituciones que están realizando intervenciones con alumnos.

Anexo Glosario de conceptos utilizados en el II Plan "Madrid Incluye".

Discapacidad.	Es un concepto resultante de una evolución previa y también de la **interacción con las personas afectadas por las barreras** presentes tanto en la actitud de otras personas como en el entorno; barreras que impiden o limitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía. Hace por tanto referencia a las **circunstancias de personas con condiciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que limitan de forma previsiblemente permanente su participación plena y efectiva en la sociedad.**
Diversidad funcional.	Partiendo de la base de que las personas somos diversas y diferentes unas de otras, el término 'diversidad funcional' se refiere a que todas las personas tenemos determinadas **capacidades funcionales**, y éstas deben ser gestionadas de modo que no se produzcan exclusiones o discriminaciones.
Igualdad en la diversidad.	Es una idea reguladora que garantiza que **todas las personas puedan desarrollarse plenamente como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho en la sociedad en la que viven, al margen de sus características personales, habilidades y competencias**.
Igualdad de oportunidades.	Es la **ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, en este caso por motivo de discapacidad**, incluidas cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga como resultado obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones por parte de las personas con discapacidad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, laboral, cultural, civil o de otro tipo. Asimismo, se entiende que velar por la igualdad de oportunidades puede suponer en ocasiones la adopción de **medidas de acción positiva.**
Inclusión social.	Es aquella situación en la que todas las personas tienen las **oportunidades y los recursos necesarios para participar plenamente en la vida económica, cultural, social y política de su comunidad**. Se trata de un principio en virtud del cual la sociedad promueve valores compartidos orientados al bien común y a la cohesión social, permitiendo que todas las personas (incluidas las personas con discapacidad) tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar plenamente en la vida política, económica, social, educativa, laboral y cultural de la sociedad en la que viven, y puedan disfrutar de unas condiciones de vida en igualdad con el resto de la ciudadanía.
Medidas de acción positiva.	En el contexto de la discapacidad, son aquellas **medidas de carácter específico que buscan evitar o compensar las desventajas derivadas de la discapacidad** y que están destinadas a lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad y su participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social, educativa, laboral y cultural, atendiendo a los diferente tipos y grados de discapacidad.
Transversalidad de las políticas en materia de discapacidad.	Es el principio en virtud del cual las actuaciones que desarrollan las Administraciones Públicas no se limitan únicamente a planes, programas y acciones específicas, pensadas exclusivamente para las personas con alguna discapacidad, sino que **implican a todas las políticas y líneas de acción con carácter general en cualquiera de los ámbitos de actuación pública.**

Vida independiente.	Es la situación en la que la persona con alguna discapacidad ejerce el **poder de decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad y en función de su propia voluntad**.
Normalización.	Es un principio en virtud del cual las personas con alguna discapacidad deben poder llevar una **vida en igualdad de condiciones, accediendo a los mismos lugares, recursos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier otra persona**.
Accesibilidad universal.	Es la condición que deben cumplir los **entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables u practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de forma más autónoma y natural posible**. Presupone la estrategia de "**diseño universal o diseño para todas las personas**", y se entiende sin perjuicio de los ajustes que deban adoptarse
Empoderamiento.	Es el proceso por el cual las personas **fortalecen sus capacidades, confianza, visión y protagonismo como grupo social** para impulsar cambios positivos de las situaciones que viven. Es un **proceso de capacitación hacia la emancipación y vida independiente**.
Evaluación del impacto de género.	Es el **análisis de los diferentes y desiguales efectos que un programa, plan o actuación pública tiene sobre mujeres y hombres**. Parte de la constatación de que las políticas públicas no son neutras, y de que al incidir sobre una realidad social de desigualdad, pueden tener el efecto de perpetuar o incluso profundizar en esas desigualdades que debemos evitar.
Empleabilidad.	Es la **aptitud de las personas para llegar conseguir un empleo que les permita su desarrollo vital**.
Personas con diversidad funcional o personas con discapacidad.	En este Plan, por acuerdo explícito del Consejo Municipal de la Discapacidad de Madrid, utilizamos el lenguaje recogido por la normativa legal vigente en el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de su Inclusión Social aprobado por RDL 1/2013 de 29 de noviembre. Al margen del Consejo, algunas personas y organizaciones del sector, como el Foro de Vida Independiente, han reclamado dejar atrás la denominación de "personas con discapacidad" para pasar a hablar de "**personas con diversidad funcional**". De hecho, esta forma de nombrar se ha generalizado en algunos ámbitos tanto activistas como académicos. Hay que recordar que la propia nomenclatura de "personas con discapacidad" que adoptamos en este II Plan Madrid Incluye es el resultado de una reflexión crítica que pone de manifiesto y denuncia el desprecio y la humillación presentes en términos de uso común hace no tantos años como "invalidez", "minusvalía", "retraso", "subnormalidad" y otros. A partir de un momento dado, comienza a generalizarse la idea según la cual es necesario usar un lenguaje respetuoso con la dignidad de todas las personas, y esos términos tan ofensivos e insultantes dejan paulatinamente de utilizarse y se va pasando a hablar de "personas discapacitadas". Pero en esta expresión todavía quedan resquicios de aquel lenguaje peyorativo, porque se sigue vinculando de forma reduccionista a la persona con una de sus muchas características. Por eso, se dio un paso más para empezar a hablarse de "personas con (alguna) discapacidad", que es el lenguaje que recoge el texto de la Ley a la que nos referíamos al principio.

	En todo caso, al margen de lo que diga de hecho la ley vigente, el debate sobre qué debería decir sigue abierto. Y se trata de un debate que divide a personas que trabajan en la administración y/o activistas y/o personas con alguna discapacidad, entre las que no hay acuerdo, cosa por otro lado bastante esperable, dado que compartir una condición (en este caso respecto a la funcionalidad corporal, sensorial o psíquica) no convierte a las personas en idénticas, ni hace que compartan una esencia inmutable. Cabe decir al respecto, sin embargo, que si bien es cierto que una de las características de nuestra sociedad es que en ella hay una gran diversidad religiosa, cultural, sexual, étnica, funcional etc., parece más complicado hablar de personas con (o sin) diversidad (sea religiosa, cultural, sexual o funcional). Mucho menos adecuado sería además tomar sólo como "diversas funcionales" a las personas con alguna discapacidad, precisamente porque la diversidad (del tipo que sea) abarca a todas las personas. Un Plan como el que presentamos debe dirigirse muy especial y concretamente a facilitar la vida de las personas que encuentran barreras y obstáculos para su desarrollo, que en el ámbito de la diversidad funcional son precisamente, las personas con alguna discapacidad.

Bibliografía

. Real Decreto Legislativo 1/2.013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12632

. Ley 8/2.021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9233

. Real Decreto 888/2.022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-17105

. II Plan "Madrid Incluye". Discapacidad en la ciudad de Madrid, 2.018-2.019.
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/IgualdadDeOportunidades/Discapacidad/IIPlanMadridIncluye/ficheros/IIPLANMADRIDINCLUYE.pdf